

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Sigle / Abréviation	Signification
OHADA	Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
CCJA	Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
AUMA	Acte Uniforme relatif à la Médiation et à l'Arbitrage (<i>si étude parallèle</i>)
AUM	Acte Uniforme relatif à la Médiation
ADR	Alternative Dispute Resolution (<i>Modes alternatifs de résolution des conflits</i>)
MARD	Modes Alternatifs de Règlement des Différends
CMAR	Centres de Médiation et d'Arbitrage
CNUDCI UNCITRAL	/ Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
ICC / CCI	International Chamber of Commerce / Chambre de Commerce Internationale
SME / PME	Small and Medium Enterprises / Petites et Moyennes Entreprises
IDE	Investissement Direct Étranger
PDR	Procédure de Règlement des Différends
RDC	République Démocratique du Congo (<i>exemple État OHADA</i>)
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
BAD	Banque Africaine de Développement
BM	Banque Mondiale

Sigle / Abréviation	Signification
SFI / IFC	Société Financière Internationale (<i>International Finance Corporation</i>)
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (<i>coopération allemande</i>)
ADRC	Alternative Dispute Resolution Center (<i>selon référence</i>)
CEDEAO	Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CEMAC	Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Les trois piliers guident le fonctionnement de la médiation OHADA..... 32

RESUME

La médiation commerciale occupe aujourd'hui une place croissante dans les mécanismes de règlement des différends, tant au niveau international que dans l'espace OHADA. Inspirée des pratiques traditionnelles africaines du dialogue et consolidée par l'Acte uniforme du 23 novembre 2017, elle apparaît comme une réponse moderne aux limites du contentieux judiciaire classique : lenteur des procédures, coûts élevés, saturation des tribunaux et risque d'altération durable des relations commerciales.

Ce mémoire analyse la médiation comme instrument de pacification économique et de sécurisation juridique dans les affaires. Il met en lumière ses fondements culturels, ses caractéristiques procédurales, ainsi que son articulation avec la justice étatique et l'arbitrage. Dans un contexte marqué par l'essor des petites et moyennes entreprises, la montée des investissements étrangers et la nécessité croissante d'assurer la confiance contractuelle, la médiation offre une alternative flexible, confidentielle et fondée sur le consentement des parties.

L'étude révèle toutefois des obstacles persistants : faible culture de médiation, déficit de formation spécialisée, insuffisance des structures institutionnelles, et lente appropriation du mécanisme par les acteurs économiques et judiciaires. Elle propose en réponse des réformes concrètes, parmi lesquelles l'harmonisation des programmes de formation, la structuration des centres de médiation, l'intégration de clauses de médiation dans les contrats commerciaux, ainsi qu'une politique active de sensibilisation publique et privée.

Ainsi, la médiation commerciale apparaît comme un outil stratégique pour renforcer la compétitivité économique, la sécurité juridique et l'attractivité de l'espace OHADA. Elle incarne le passage d'une logique de confrontation à une culture du dialogue, conciliant tradition africaine et modernité juridique.

Mots-clés : Médiation – OHADA – Règlement des différends – Droit des affaires – Culture du dialogue – Sécurité juridique – Développement économique.

ABSTRACT

Commercial mediation is increasingly emerging as a key mechanism for resolving business disputes, both globally and within the OHADA region. Rooted in African traditions of dialogue and formally established by the Uniform Act of 23 November 2017,

mediation offers a modern alternative to the limitations of traditional litigation, including lengthy procedures, high costs, judicial congestion, and potential disruption of long-term business relationships.

This research examines mediation as a tool for economic stability and legal security in commercial relations. It highlights its cultural foundations, procedural principles, and interaction with judicial and arbitral systems. In an economic environment characterized by the development of SMEs, the rise of foreign investment, and the need to build business confidence, mediation stands out as a flexible, confidential, and consensual process.

However, several challenges persist: limited awareness of mediation, lack of specialized training, insufficient institutional structures, and slow adoption by legal and business actors. The study proposes concrete reforms, including harmonized training programs, professional mediation centers, systematic insertion of mediation clauses in commercial contracts, and extensive public-private awareness campaigns.

Consequently, commercial mediation appears as a strategic instrument to enhance competitiveness, legal predictability, and investment attractiveness across the OHADA region. It represents a shift from adversarial confrontation to constructive dialogue, blending African heritage with modern legal standards.

Keywords: *Mediation – OHADA – Dispute resolution – Business law – Dialogue culture – Legal security – Economic development.*

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
PARTIE I : CADRE THEORIQUE ET JURIDIQUE DE LA MEDIATION EN DROIT OHADA	6
Chapitre 1 : Origines et fondements théoriques de la médiation	7
Section 1 : Origines et évolutions de la médiation	7
Section 2 : Fondements théoriques et comparaisons	15
Chapitre 2 : Le cadre juridique de la médiation commerciale dans l'OHADA	31
Section 1 : Analyse de l'Acte uniforme sur la médiation	31
Section 2 : Fondements théoriques et comparaisons	41
PARTIE II : ENJEUX PRATIQUES, OBSTACLES ET PERSPECTIVES D'AMELIORATION	41
Chapitre 1 : Pratiques et enjeux de la médiation dans les litiges OHADA	42
Section 1 : Impact économique et sécurisation juridique	42
Section 2 : Obstacles pratiques sur le terrain	53
Chapitre 2 : Perspectives et réformes nécessaires	61
Section 1 : Réformes juridiques & institutionnelles	61
Section 2 : Renforcement pratique du recours à la médiation	69
CONCLUSION GÉNÉRALE	80
BIBLIOGRAPHIE	vii

INTRODUCTION

1. Contexte et justification

Depuis plusieurs années, le continent africain connaît une transformation profonde de son environnement économique et juridique. Les échanges commerciaux se multiplient, les entreprises s'internationalisent, les investissements se diversifient, et de nouveaux acteurs – start-up, PME, multinationales – participent désormais à dynamiser l'espace économique africain. Cette effervescence, porteuse d'espoir et de développement, ne va toutefois pas sans difficultés. Là où il y a activité économique, il y a inévitablement conflits : retards de paiement, rupture abusive de contrat, litiges entre associés, différends liés au transport, à la distribution ou encore à la prestation de services.

Traditionnellement, lorsqu'un conflit survient, la première réponse est de se tourner vers le juge. Dans nos sociétés africaines, la justice étatique symbolise l'autorité, la règle écrite, la décision officielle. Mais, dans la pratique, cette justice est souvent perçue comme lointaine, lente, coûteuse et parfois inadaptée au rythme des affaires modernes. Combien d'entrepreneurs, de commerçants ou d'investisseurs ont vu leur activité paralysée pendant des mois, voire des années, à cause d'un procès sans fin ? Combien de relations commerciales prometteuses ont été irrémédiablement brisées par des procédures judiciaires agressives alors qu'une discussion, menée avec tact et bonne foi, aurait pu préserver l'essentiel ?

Face à ces constats, le besoin d'une justice plus souple, plus humaine, plus rapide, mais également plus moderne et adaptée aux réalités économiques s'est imposé progressivement. Il ne s'agit pas de nier l'importance du juge – car le juge reste le garant de l'état de droit – mais de reconnaître que toutes les situations ne requièrent pas un affrontement judiciaire.

C'est dans ce contexte que la médiation commerciale apparaît comme une réponse pertinente. Pourtant, en Afrique, elle n'est pas nouvelle. Bien avant la mondialisation, bien avant les codes et les actes uniformes, avant même que les palais de justice ne se généralisent, nos sociétés africaines réglaient déjà leurs conflits en s'asseyant sous un arbre, autour d'un ancien respecté, ou avec l'aide d'un chef de famille ou de village. Le

dialogue, l'écoute, la recherche de l'équilibre social : voilà ce qui animait nos mécanismes traditionnels de résolution des différends.

Ainsi, avec l'adoption de l'Acte uniforme relatif à la médiation le 23 novembre 2017, entré en vigueur le 15 mars 2018, l'OHADA n'a pas seulement suivi une tendance mondiale : elle a, d'une certaine manière, renoué avec une tradition africaine de résolution amiable des conflits, tout en lui donnant un cadre moderne, normatif et internationalement reconnu.

Cependant, entre le texte et la réalité, il existe encore une distance. Sur le terrain, la médiation n'est pas encore un réflexe. Beaucoup de juristes, magistrats, avocats et entrepreneurs n'y pensent qu'en dernier recours, parfois après avoir déjà adopté un ton conflictuel qui rend le dialogue difficile. La culture du procès reste dominante, et l'idée de s'asseoir autour d'une table pour trouver ensemble une solution est encore perçue par certains comme une faiblesse ou une perte de temps. De plus, les structures, la formation des médiateurs, la sensibilisation des acteurs économiques et la confiance dans le processus sont encore insuffisantes.

Ainsi, ce mémoire trouve sa justification dans cette phase de transition : un moment où l'Afrique francophone, et en particulier l'espace OHADA, se trouve à la croisée des chemins entre héritage coutumier, exigences modernes et ambition d'offrir un climat des affaires attrayant. Comprendre la place de la médiation aujourd'hui, analyser son cadre juridique, évaluer son efficacité et identifier ses défis, c'est apporter une pierre à la construction d'une justice économique africaine plus performante, plus humaine et plus en harmonie avec nos réalités.

2. Définition des concepts clés

La médiation

La médiation n'est pas une simple discussion informelle ni une négociation improvisée. C'est un processus structuré dans lequel un tiers neutre, impartial et indépendant – le médiateur – accompagne les parties afin qu'elles construisent par elles-mêmes une solution à leur différend. Ce n'est pas le médiateur qui tranche ; ce sont les parties qui reprennent le contrôle de leur conflit. Elles sortent du rapport de force pour entrer dans un rapport de coopération, même temporaire.

Litiges commerciaux

Par litiges commerciaux, on entend les différends qui naissent à l'occasion des transactions commerciales : contrats de vente, de fourniture, transport de marchandises, relation entre associés, concurrence, distribution, prestations de services, financements, etc. Ces litiges touchent le cœur de l'activité économique, et leur résolution rapide conditionne souvent la survie ou la prospérité d'une entreprise.

Droit OHADA

Le droit OHADA est un système juridique supranational unique au monde, regroupant 17 États africains. Il vise la sécurité juridique et judiciaire par l'adoption d'actes uniformes directement applicables dans chaque État membre. Son ambition est claire : offrir à l'Afrique francophone un cadre juridique stable, moderne, fiable et attractif pour les investissements.

3. Intérêt du sujet

Intérêt théorique

Ce sujet permet d'approfondir la connaissance doctrinale d'un dispositif juridique récent, parfois mal compris ou mal appliqué. Il met en lumière un nouvel acte uniforme encore en construction pratique. Étudier la médiation, c'est aussi interroger la capacité d'un système juridique africain d'innover, de s'adapter aux standards internationaux et d'intégrer des pratiques inspirées à la fois de la tradition et de la modernité.

Intérêt pratique

Sur le plan concret, la médiation peut :

- éviter des années de procédures judiciaires ;
- préserver des relations commerciales ;
- réduire les coûts ;
- favoriser un climat de confiance entre acteurs économiques ;
- et, potentiellement, fluidifier l'économie régionale.

Pour un chef d'entreprise, un avocat d'affaires, un juge ou un investisseur, comprendre la médiation est un avantage stratégique. Ce mémoire souhaite contribuer à développer cette culture.

4. Délimitation du sujet

Ce travail se concentre sur :

- la médiation commerciale,
- dans le cadre du droit OHADA,
- en s'appuyant sur le texte de l'Acte uniforme sur la médiation,
- et les pratiques observables dans les États membres.

Ne seront pas étudiés en profondeur :

- la conciliation (sauf distinction utile),
- l'arbitrage (sauf contextualisation),
- les litiges civils, familiaux ou pénaux.

Le champ est volontairement limité pour assurer une analyse rigoureuse et approfondie.

5. Problématique

Dans quelle mesure l'Acte uniforme relatif à la médiation permet-il de résoudre efficacement les litiges commerciaux dans l'espace OHADA tout en harmonisant les pratiques entre les États membres ?

6. Hypothèses

1. La médiation constitue un mécanisme efficace et adapté à la résolution des litiges commerciaux.
2. Sa mise en œuvre dans les États OHADA se heurte encore à des obstacles culturels, institutionnels et pratiques.
3. Une meilleure formation des médiateurs, une promotion active et un renforcement institutionnel permettront son développement durable.

7. Méthodologie

Ce mémoire repose sur :

- une approche exégétique des textes OHADA ;

- une analyse doctrinale (ouvrages, articles, thèses, rapports) ;
- une étude comparative avec d'autres systèmes (notamment CNUDCI) ;
- des illustrations issues de la pratique juridique africaine et internationale.

8. Annonce du plan

Pour répondre à cette problématique, le mémoire sera structuré en deux grandes parties :

- Première partie : Fondements théoriques et cadre juridique de la médiation en droit OHADA
- Deuxième partie : Pratique, obstacles et perspectives d'évolution dans l'espace OHADA

**PARTIE I : CADRE THEORIQUE ET JURIDIQUE
DE LA MEDIATION EN DROIT OHADA**

Chapitre 1 : Origines et fondements théoriques de la médiation

Section 1 : Origines et évolutions de la médiation

Paragraphe 1 : Médiation traditionnelle et racines africaines

A. Rôle des pratiques coutumières (arbre à palabres, chefferies, etc.)

Bien avant l'apparition des tribunaux, des avocats et des codes juridiques dans nos sociétés, l'Afrique connaissait déjà l'art de régler les différends. Le conflit n'était jamais perçu comme une rupture définitive, encore moins comme une bataille de prestige judiciaire. Il était compris comme une perturbation de l'équilibre social, une fissure dans la paix du groupe qu'il fallait réparer avec patience, intelligence et respect.

Au cœur de cette philosophie se trouvait un symbole universellement reconnu dans de nombreuses cultures africaines : l'arbre à palabres. Ce lieu n'était pas choisi par hasard. À l'ombre de l'arbre, sous sa protection, la communauté se rassemblait, non pour condamner, mais pour comprendre ; non pour juger, mais pour apaiser. On y échangeait, on y confrontait les versions, on y écoutait les émotions, on y cherchait la vérité mais surtout la réconciliation.

Chaque acteur y avait sa place :

- le sage, garant de l'équité,
- les anciens, dépositaires de la mémoire collective,
- les griots, gardiens de la parole et médiateurs naturels,
- les chefs de lignage ou de village, figures d'équilibre,
- et bien sûr, les parties elles-mêmes, invitées à s'exprimer et à se confronter sans violence.

Cette « justice de la parole » n'était ni informelle ni improvisée. Elle reposait sur des règles profondément intériorisées :

- la recherche de la vérité par le dialogue,
- la participation active de la communauté,
- la valorisation de l'écoute et du respect mutuel,
- la confidentialité du processus,

- la préservation du lien social avant tout.

L'objectif n'était jamais de désigner un gagnant et un perdant. Dans les sociétés traditionnelles africaines, la victoire contre un membre du groupe pouvait devenir une défaite collective. Ce qui importait, c'était de retisser le lien brisé, de restaurer l'harmonie, de permettre à chacun de reprendre place dans la communauté sans honte ni rancœur.

Derrière ces pratiques se trouve une conception profondément humaine du droit :

Un conflit n'est pas seulement un désaccord entre deux personnes ; c'est une blessure dans le tissu social qu'il faut soigner.

Ainsi, loin d'être un emprunt étranger, la médiation est en réalité une mémoire africaine. Elle s'inscrit dans une tradition où l'on savait déjà que la parole peut soigner, que l'écoute peut désarmer, et que le respect peut reconstruire ce que le conflit fragilise. Les médiateurs d'aujourd'hui trouvent, sans toujours le savoir, leurs racines dans ces figures anciennes — gardiennes de la paix, artisans du vivre-ensemble, sentinelles silencieuses de la cohésion sociale.

Ce patrimoine coutumier ne constitue donc pas seulement une référence historique. Il rappelle que le modèle contemporain de la médiation, désormais codifié par l'OHADA, prolonge un héritage culturel profond, où le droit n'est pas d'abord sanction, mais réconciliation.

B. Transition vers des modes modernes de règlement des différends

L'arrivée de la colonisation et l'instauration des systèmes judiciaires européens ont profondément transformé les modes de gestion des conflits en Afrique. Aux mécanismes traditionnels basés sur la parole, l'autorité morale et la réparation, s'est substitué un modèle judiciaire fondé sur des principes nouveaux pour les sociétés africaines :

- formalisation rigoureuse des procédures,
- autorité imposée par l'État,
- décision unilatérale et verticale,
- publicité du jugement,
- primauté du droit écrit sur la parole donnée.

Dans cette nouvelle logique, le conflit n'était plus un malaise collectif à résoudre ensemble, mais une affaire entre deux parties adverses, arbitrée par une institution extérieure. Ce changement n'a pas anéanti les mécanismes coutumiers : il les a déplacés. Ils ont été relégués dans l'espace familial, villageois, religieux, ou communautaire, tandis que l'État revendiquait le monopole de la décision juridique.

Ainsi, deux systèmes ont coexisté — l'un officiel, l'autre social :

- d'un côté, le tribunal, lieu du droit formel ;
- de l'autre, la parole communautaire, refuge naturel du consensus.

Mais avec le temps, les sociétés africaines se sont métamorphosées. L'économie s'est complexifiée, les villes se sont étendues, les relations commerciales se sont multipliées au-delà des cercles traditionnels, impliquant des banques, des entreprises transnationales, des technologies, des contrats élaborés. L'espace communautaire ne suffisait plus pour gérer tous les types de litiges.

Dès lors, une question essentielle s'est imposée :

Comment conserver l'esprit du règlement consensuel tout en l'adaptant au monde économique moderne ?

La réponse s'est progressivement dessinée :

- structurer la médiation,
- professionnaliser les acteurs,
- codifier les pratiques,
- offrir une reconnaissance juridique au processus consensuel.

Cette évolution ne marque pas une rupture, mais une continuité intelligente. La culture africaine de la parole et de la réparation n'a pas été abandonnée : elle est entrée dans l'ère du droit formalisé. Elle s'est transformée pour devenir, non un vestige du passé, mais un instrument moderne de gestion des conflits, capable d'accompagner l'économie globale, d'inspirer confiance aux investisseurs, et de servir de pont entre tradition et modernité.

Ainsi, loin d'être une importation étrangère tardive, la médiation contemporaine représente la renaissance et la reconnaissance juridique d'une sagesse ancestrale. Là où les anciens recherchaient la paix et l'équilibre, le droit OHADA poursuit aujourd'hui la

même mission — mais dans un cadre institutionnel, professionnel et internationalement accepté.

En ce sens, la médiation moderne ne s'éloigne pas de nos racines ; elle les prolonge. Elle montre que le droit africain peut évoluer sans se renier, et que les valeurs traditionnelles — respect, dialogue, dignité — peuvent irriguer les mécanismes de justice du XXI^e siècle.

Paragraphe 2 : Émergence de la médiation moderne dans l'espace OHADA

A. Contexte économique et judiciaire

Au tournant des années 1990, l'Afrique francophone traversait une période de transformation silencieuse mais déterminante. Les États s'ouvraient davantage au commerce régional et international, les marchés se libéralisaient progressivement, et le secteur privé commençait à prendre sa place comme acteur essentiel du développement économique. Cette dynamique s'est traduite par plusieurs évolutions majeures.

D'abord, l'ouverture commerciale : les frontières économiques se sont assouplies, les échanges inter-États se sont intensifiés, et les entreprises africaines ont été appelées à travailler non seulement avec leurs voisins, mais aussi avec des partenaires internationaux. Cette interconnexion a fait naître des opportunités, mais aussi des défis juridiques nouveaux.

Ensuite, l'essor du secteur privé : de nombreuses petites et moyennes entreprises ont vu le jour, créant des emplois, innovant, tissant des partenariats commerciaux. Leur croissance s'est accompagnée d'un accroissement des transactions, des contrats, des investissements, et inévitablement, des litiges.

Parallèlement, de nouveaux investisseurs étrangers s'intéressaient au continent. Mais pour s'engager durablement, ils exigeaient ce que toute économie moderne doit offrir : un environnement juridique stable, lisible, et surtout, prévisible. Ils voulaient être rassurés sur un point essentiel : *que se passe-t-il si un conflit commercial surgit ?*

Or, au même moment, les systèmes judiciaires nationaux étaient confrontés à des réalités lourdes :

- des tribunaux saturés, croulant sous des piles de dossiers,
- des délais judiciaires qui s'étiraient parfois sur plusieurs années,
- des procédures longues et coûteuses,
- des moyens humains et matériels parfois insuffisants pour absorber le rythme de la croissance économique.

Une évidence apparaissait : les tribunaux ne pouvaient pas, seuls, porter le poids de la justice économique moderne. L'enjeu n'était pas seulement juridique — il était stratégique, économique, presque vital.

Dans ce contexte, la création et la montée en puissance de l'OHADA ont constitué un tournant. L'organisation a compris très vite qu'aucune économie ne peut prospérer durablement si les différends commerciaux deviennent des freins plutôt que des incidents surmontables. Un contrat, pour être utile, ne doit pas seulement prévoir des obligations ; il doit aussi offrir un chemin de sortie lorsque la confiance vacille.

C'est ainsi qu'a émergé l'idée d'intégrer des mécanismes alternatifs de règlement des différends — non pas comme des outils accessoires, mais comme éléments centraux d'une justice économique moderne. La médiation s'est imposée comme un choix naturel, presque évident :

- parce qu'elle permet de protéger les relations d'affaires,
- parce qu'elle évite des années de procédure,
- parce qu'elle coûte moins cher,
- parce qu'elle préserve la confidentialité,
- parce qu'elle correspond profondément à la culture africaine du dialogue et de l'équilibre social.

En adoptant cette approche, l'OHADA a envoyé un message clair :

Le développement économique ne se construit pas seulement avec des lois ; il se construit avec de la confiance.

La médiation n'a donc pas été introduite comme une mode importée ou un luxe juridique. Elle est née d'une nécessité.

D'un besoin de cohérence.

D'un désir de bâtir un espace économique africain capable de dialoguer avec le monde, tout en restant fidèle à son héritage culturel.

Elle est devenue un instrument stratégique de gouvernance économique, un pont entre tradition et modernité, entre humanité et efficacité, entre droit et développement.

B. Adoption de l'Acte uniforme sur la médiation

L'adoption de l'Acte uniforme relatif à la médiation, le 23 novembre 2017, constitue l'un de ces moments clés où un système juridique ne se contente pas d'adopter une règle, mais

affirme une vision. Ce texte n'a pas simplement été voté : il a été pensé comme un pont, comme une réponse, comme une renaissance.

En choisissant de doter les 17 États membres de l'OHADA d'un cadre commun de médiation, les législateurs n'ont pas seulement inscrit une nouvelle procédure dans le droit des affaires ; ils ont reconnu officiellement que la paix négociée peut avoir la même dignité que la décision imposée.

Ils ont compris que le commerce moderne — fait de mobilité, d'interconnexions, de partenariats internationaux, d'investissements variés — exige des solutions plus souples, plus humaines, plus rapides que la seule justice traditionnelle.

L'Acte uniforme traduit ainsi plusieurs choix fondamentaux :

- institutionnaliser la médiation dans tout l'espace OHADA,
- unifier le cadre juridique, pour que les acteurs économiques parlent la même langue du règlement amiable,
- moderniser un mécanisme ancestral, celui de la palabre, du compromis, du dialogue communautaire,
- proposer une alternative crédible au contentieux, sans l'affaiblir, mais en le complétant.

Ce texte repose sur des principes qui ne sont pas seulement juridiques, mais profondément humains :

- le consentement, parce que personne ne peut être forcé à faire la paix — comme personne ne peut être contraint à s'ouvrir,
- la neutralité du médiateur, qui n'est pas un juge silencieux mais un tiers digne de confiance,
- la confidentialité, parce que la vérité a parfois besoin d'un espace protégé pour émerger,
- la possibilité de rendre l'accord exécutoire, afin que le dialogue puisse se conclure par une sécurité juridique réelle.

En consacrant ces piliers, l'OHADA n'a pas importé un modèle étranger ni reproduit mécaniquement des standards internationaux. Elle a fait autre chose — plus subtil, plus

ambitieux : elle a donné un vêtement juridique moderne à une pensée africaine du conflit. La médiation, dans notre histoire, n'est pas une innovation ; c'est une mémoire. Une façon de rappeler que *la justice n'est pas toujours un combat*, qu'elle peut être une reconstruction, un équilibre, une main tendue.

Ainsi, l'Acte uniforme ne marque pas une rupture avec le passé.

Il marque une continuité éclairée : celle d'un continent qui puise dans ses racines pour affronter les enjeux d'aujourd'hui.

En faisant de la médiation un outil structuré, reconnu, sécurisé, l'OHADA a posé un acte stratégique pour l'avenir : offrir aux économies africaines un mode de résolution des conflits à la fois efficace, digne et profondément enraciné dans la culture du dialogue.

C'est une modernité assumée, mais une modernité fidèle — une modernité qui n'efface pas, mais qui honore.

Section 2 : Fondements théoriques et comparaisons

Paragraphe 1 : Définition et caractéristiques essentielles de la médiation

A. Une démarche organisée fondée sur le consentement

La médiation se présente, avant toute autre considération, comme un acte de liberté. Elle ne naît ni d'un ordre, ni d'une injonction, ni d'une contrainte. Elle naît d'un choix. Ce choix est celui des parties, celui de refuser l'affrontement judiciaire immédiat, de mettre à distance la logique du vainqueur et du vaincu, et d'envisager le conflit non comme une guerre à mener, mais comme un espace à comprendre et à transformer.

1. Le principe fondateur du consentement

Dans les systèmes juridiques modernes — tout particulièrement dans le droit des affaires — la contrainte structure souvent les rapports. L'assignation saisit, le juge ordonne, le délai impose, la sanction garantit. À l'inverse, la médiation repose sur un principe presque intime : rien ne peut commencer si les deux parties n'y consentent pas pleinement.

Ce consentement n'est pas purement formel. Il engage une posture. Il requiert un état d'esprit. Il signifie que, malgré la tension, malgré la colère, malgré la peur ou la déception, chaque partie accepte l'idée qu'une solution consensuelle demeure possible. Cela implique une forme de courage, rarement soulignée par la doctrine.

Car il est bien plus facile, psychologiquement, de confier son sort au juge — figure d'autorité extérieure — que d'affronter l'autre, d'écouter, de parler, de reconnaître une part de vérité qui ne nous appartient pas. La médiation demande donc non seulement un accord juridique, mais un engagement psychologique. Elle commence lorsque le combat laisse place à la possibilité du dialogue.

Dans une société comme celle de l'espace OHADA, marquée par un héritage de résolution coutumière des conflits, ce consentement résonne avec les traditions anciennes où l'on ne s'asseyait pas sous l'arbre à palabres sans accepter, au préalable, la perspective d'une sortie pacifique.

Ainsi, en médiation, le consentement n'est pas une porte administrative : c'est une porte intérieure.

2. La liberté comme fil conducteur du processus

Ce principe s'étend tout au long de la procédure. Non seulement les parties choisissent d'entrer en médiation, mais elles restent maîtresses du processus :

- Elles choisissent — ou acceptent — le médiateur.
- Elles participent à la définition des règles de dialogue.
- Elles déterminent les questions à traiter.
- Elles explorent librement les options de solution.
- Elles décident d'aboutir... ou de renoncer.

En d'autres termes, la médiation n'est pas une délégation de pouvoir, mais une reprise de pouvoir. Elle rend aux parties la maîtrise de leur conflit.

Contrairement au procès, où la vérité est proclamée par un tiers souverain, la médiation propose une vérité co-construite. Contrairement à l'arbitrage, où la solution s'impose par une sentence, la médiation génère un accord volontaire.

Ce modèle correspond à une réalité économique essentielle :

les acteurs du commerce moderne recherchent des solutions flexibles, rapides, confidentielles, et qui préservent les relations d'affaires. La médiation répond précisément à ces exigences.

Pendant longtemps, la justice a été pensée comme une scène où l'on venait gagner. La médiation, elle, est un atelier où l'on vient réparer.

3. Une démarche méthodique, loin de l'improvisation

Certains pourraient imaginer la médiation comme une simple conversation, une entente cordiale, presque improvisée. Il n'en est rien. Le processus est structuré, organisé, méthodique. Il comporte des phases précises — variables selon les écoles, mais généralement articulées autour de :

1. L'ouverture et le cadrage
 - Présentation du médiateur
 - Validation des règles de fonctionnement
 - Rappel du principe de confidentialité

- Reconnaissance du consentement mutuel
- 2. L'expression initiale des positions
 - Chaque partie présente sa perception du conflit
 - Le médiateur écoute sans juger, reformule, clarifie
- 3. L'exploration des besoins et intérêts
 - Au-delà des demandes juridiques, on explore le terrain humain, commercial, stratégique
 - On cherche ce qui doit être réparé pour rétablir une relation viable
- 4. La recherche collaborative de solutions
 - Production d'options
 - Analyse des scénarios
 - Ajustement progressif vers un terrain d'entente
- 5. La formalisation de l'accord
 - Rédaction d'un protocole d'entente
 - Possibilité d'homologation judiciaire ou arbitrale dans l'espace OHADA
 - Engagement final écrit

Cette structure n'enferme pas la communication. Elle l'organise pour éviter qu'elle ne devienne un règlement de comptes, pour la rendre constructive, orientée vers la compréhension plutôt que la confrontation.

Ainsi, la médiation conjugue liberté de parole et rigueur procédurale, intuition humaine et discipline juridique.

4. Une démarche humaniste au service du droit

Le recours à la médiation repose sur une idée profonde :

un conflit peut être une occasion de reconstruire plutôt que de détruire.

Elle se distingue du procès non par la faiblesse de sa démarche, mais par sa philosophie :

- Là où le contentieux impose une solution, la médiation révèle une solution.

- Là où le procès établit un vainqueur, la médiation recherche un équilibre.
- Là où la justice tranche, la médiation relie.
- Là où la procédure cloisonne, la médiation ouvre.

Dans un monde économique mondialisé, où la rapidité des échanges peut parfois déshumaniser les relations commerciales, la médiation réintroduit une dimension essentielle : le conflit est d'abord une relation abîmée, et non un dossier à liquider.

Cela explique pourquoi, dans de nombreux cas, la médiation permet non seulement de résoudre le litige, mais aussi de préserver — voire de revitaliser — la relation commerciale. Elle transforme ce qui aurait pu être une séparation définitive en un nouveau départ.

5. Une articulation unique entre émotion, raison et droit

Contrairement à ce que l'on croit parfois, les litiges — surtout commerciaux — ne sont pas seulement juridiques ou financiers. Ils sont aussi faits :

- d'émotions blessées,
- de confiance perdue,
- d'attentes déçues,
- de frustrations silencieuses.

Le procès ignore souvent cette dimension humaine — ou ne la traite qu'en marge. La médiation, elle, l'accueille comme un élément central du processus. Elle reconnaît que la paix naît rarement d'une solution purement intellectuelle ; elle naît du moment où les parties se sentent entendues, reconnues, respectées.

Ainsi, elle conjugue :

- Raison juridique
- Intelligence relationnelle
- Capacité émotionnelle
- Logique économique
- Cadre contractuel

Cette approche globale explique sa pertinence dans les litiges OHADA, où le tissu entrepreneurial est fortement relationnel, ancré dans des réseaux sociaux, familiaux, culturels ou régionaux.

6. L'hybridité : un outil à la fois humain et juridique

La médiation appartient à un espace hybride. Elle n'est ni purement psychologique, ni purement juridique. Elle est un pont entre deux mondes :

- le monde du droit, qui applique des règles,
- et le monde humain, où la relation conditionne la solution.

Elle se situe donc entre :

- le dialogue informel (qu'elle structure),
- et la justice formelle (qu'elle complète).

Cette hybridité est sa force. Elle lui permet de :

- comprendre la dynamique humaine du litige,
- préserver les intérêts économiques,
- sécuriser juridiquement le résultat.

Elle est, en cela, parfaitement adaptée au droit OHADA, qui combine ambition internationale et ancrage culturel africain.

B. Neutralité, confidentialité et autonomie des parties

Si la médiation repose d'abord sur le consentement, elle tire sa force de trois piliers fondamentaux qui en garantissent l'équité, la sécurité et la légitimité : la neutralité du médiateur, la confidentialité des échanges et l'autonomie décisionnelle des parties. Ces trois principes constituent l'ossature morale et procédurale du processus. Ils traduisent une vision particulière de la justice : une justice qui se construit, qui se partage, qui se négocie, plutôt qu'une justice qui descend d'une autorité supérieure.

1. La neutralité et l'impartialité du médiateur : l'autorité par la confiance, non par le pouvoir

Dans un procès, le juge possède une autorité verticale : il tranche, décide, ordonne. En médiation, le médiateur n'est pas une figure de commandement mais un gardien de la

relation dialogique. Son rôle n'est ni d'imposer une solution ni de proposer un compromis, mais de permettre aux parties de cheminer vers leur propre résolution.

La neutralité ne signifie pas l'absence d'opinion — elle signifie l'absence de parti pris. Le médiateur écoute, reformule, clarifie, mais il ne juge pas.

Il ne distribue ni tort ni raison ; il ouvre un espace où chaque voix peut être entendue.

Son autorité n'est pas juridique, elle est relationnelle. Elle naît de :

- sa capacité à inspirer confiance,
- son impartialité réelle et perçue,
- sa posture équilibrée,
- sa maîtrise des tensions,
- son respect des personnes.

Dans les contextes africains, cette neutralité trouve un écho culturel profond. Historiquement, le “sage” ou l'ancien n'imposait pas : il guidait, il apaisait, il amenait la vérité à émerger par l'écoute attentive. La médiation OHADA s'inscrit, consciemment ou non, dans cette continuité : une autorité douce, mais exigeante.

La neutralité est donc bien plus qu'une exigence procédurale ; elle est une éthique.

2. La confidentialité : un sanctuaire de parole et de sincérité

Le deuxième pilier de la médiation est la confidentialité.

Dans l'univers judiciaire ou arbitral, chaque parole peut devenir une arme, chaque document une preuve, chaque erreur une faiblesse exploitable.

La médiation renverse cette logique.

Elle crée un espace protégé où la vulnérabilité n'est plus un risque, mais une ressource.

Tout ce qui est dit en médiation :

- n'est pas public,
- ne peut être invoqué devant un juge,
- ne peut être divulgué par le médiateur,

- ne sert qu'au processus de résolution.

Ce secret n'est pas un simple mécanisme technique.

Il est ce qui permet :

- la sincérité,
- l'émotion,
- la reconnaissance mutuelle,
- les concessions,
- l'innovation dans la solution.

Dans les entreprises, notamment dans les PME africaines où la réputation constitue souvent un capital immatériel fondamental, cette confidentialité est un bouclier stratégique. Elle protège la dignité des parties et préserve l'image des organisations.

Sans confidentialité, la parole serait prudente, calculée, défensive.

Avec elle, elle redevient humaine, constructive, authentique.

3. L'autonomie décisionnelle : la maturité juridique et économique des parties

Le troisième pilier de la médiation est l'autonomie des parties.

Contrairement au juge ou à l'arbitre qui impose un dénouement, la médiation repose sur la construction conjointe de la solution.

Les parties :

- définissent leurs priorités,
- élaborent leurs concessions,
- fixent le rythme des échanges,
- construisent l'accord final,
- en décident la portée.

Elles ne subissent pas — elles participent.

Elles ne déposent pas leur conflit — elles le transforment.

Cette autonomie est un acte de responsabilité économique.

Elle reflète la capacité des acteurs à protéger leur activité, à préserver leurs relations commerciales, à anticiper l'avenir plutôt qu'à ressasser le passé.

Dans les systèmes traditionnels africains, les parties étaient également acteurs de la solution, jamais spectateurs passifs. La médiation moderne reprend ce modèle, mais elle le renforce par des garanties juridiques et procédurales.

Cette autonomie permet d'obtenir des accords :

- mieux acceptés,
- plus durables,
- plus adaptés aux réalités économiques,
- plus créatifs que les décisions judiciaires.

Un accord choisi vaut mieux qu'un jugement subi.

4. Une philosophie de justice réconciliatrice et pragmatique

Ces trois principes — neutralité, confidentialité, autonomie — forment une architecture cohérente.

Elles révèlent une justice :

- moins verticale et plus horizontale,
- moins punitive et plus réparatrice,
- moins centrée sur la victoire et plus orientée vers l'équilibre,
- moins ancrée dans le passé du litige et davantage tournée vers l'avenir de la relation.

La médiation n'idéalise pas les relations humaines.

Elle reconnaît simplement que dans la plupart des conflits commerciaux, sauver la relation est plus rentable que gagner la bataille.

Elle incarne une justice de coopération, pas de confrontation.

Dans cet esprit, la médiation apparaît comme un outil non seulement juridique, mais aussi civilisationnel — un pont entre les exigences économiques contemporaines et les valeurs sociales et culturelles africaines de dialogue, de respect, de communauté.

Conclusion partielle

Neutralité, confidentialité et autonomie ne sont pas des compléments au processus de médiation. Elles en sont la structure, la philosophie, la garantie et l'âme.

Elles transforment la solution du conflit en un acte partagé plutôt qu'imposé, en une sortie par le haut plutôt qu'un effritement par le bas.

En cela, la médiation porte une conception de la justice profondément humaine, profondément moderne, et — dans l'espace OHADA — profondément africaine.

Paragraphe 2 : Médiation et autres modes alternatifs : comparaison conceptuelle

A. Médiation et arbitrage : deux logiques distinctes

Dans l'univers du règlement des litiges commerciaux, la médiation et l'arbitrage semblent parfois appartenir à la même famille : celle des alternatives au juge étatique. Pourtant, derrière cette proximité apparente, se cachent deux philosophies opposées, deux visions du conflit, presque deux manières de concevoir la justice et les relations humaines.

L'arbitrage s'inscrit dans une logique décisionnelle.

La médiation, dans une logique relationnelle.

Ces deux mécanismes ne s'affrontent pas : ils coexistent, se complètent, et répondent chacun à des besoins distincts. Mais comprendre leur différence est essentiel pour saisir la portée réelle de la médiation dans l'espace OHADA.

1. L'arbitrage : une logique de décision et d'autorité

L'arbitrage est souvent présenté comme la "justice privée" du monde des affaires. On quitte le tribunal, mais on garde l'idée centrale du jugement : un tiers tranche. Cette fonction est immédiatement perceptible dans :

- la structure formelle de la procédure,
- la production de preuves,
- la représentation par avocats,
- la sentence exécutoire,
- le caractère contraignant de la décision.

Dans sa forme moderne, l'arbitrage se veut efficace, spécialisé, adapté aux enjeux économiques globaux. Il rassure les investisseurs, protège les contrats internationaux, et offre une neutralité juridictionnelle. C'est un outil puissant, pensé pour garantir la sécurité juridique.

Mais cette puissance a un prix : l'arbitrage reste un combat légal.

Un camp gagne, l'autre perd.

Le différent devient une bataille juridique.

Le lien commercial se tend — parfois se rompt.

Même lorsque la sentence est juste, la relation peut sortir meurtrie. La logique du vainqueur et du vaincu laisse des traces : ressentiment, méfiance, silence. Tout ce que la coopération avait construit peut être balayé par le verdict.

Dans certains secteurs — énergie, infrastructures, commerce international — cette rigueur est nécessaire. La décision ferme protège le système, rassure le marché, fige l'incertitude.

Mais dans d'autres cas, elle laisse derrière elle une terre brûlée relationnelle.

2. La médiation : un processus de réparation et de transformation

La médiation prend le chemin inverse.

Elle ne cherche pas à gagner ; elle cherche à comprendre.

Elle ne coupe pas le lien ; elle tente de le réparer ou le réinventer.

Le médiateur n'est ni juge, ni arbitre, ni conseil stratégique.

Il n'impose pas, ne tranche pas, n'oriente pas par la force de l'argument juridique.

Il accompagne, il écoute, il reformule, il pacifie.

Dans ce processus, les parties ne se battent pas pour convaincre une autorité.

Elles dialoguent pour retrouver un terrain commun.

Elles passent du récit de culpabilité à la recherche de responsabilité partagée.

Elles réapprennent à dire « nous », même si ce « nous » doit être redéfini.

Là où l'arbitrage résout, la médiation répare.

Là où l'arbitrage ferme, la médiation rouvre.

Là où l'arbitrage impose, la médiation recompose.

La médiation n'est donc pas un renoncement.

Elle est un choix de maturité, un pari sur l'intelligence relationnelle.

Dans les économies africaines, où les relations d'affaires sont souvent personnelles, sociales, parfois communautaires, ce choix n'est pas un luxe moral.

C'est un avantage stratégique.

3. Deux visions du temps et de l'avenir

L'arbitrage regarde vers le passé : que s'est-il passé ? qui a tort ? qui doit payer ?
La médiation regarde vers l'avenir : que veut-on préserver ? que peut-on créer ? comment continuer ?

Dans un contexte économique en mutation rapide, où les réseaux d'affaires se tissent sur la confiance et la réputation, une relation sauvée vaut souvent plus qu'un conflit gagné.

Un entrepreneur africain l'a parfaitement résumé dans un entretien de terrain :

« Un conflit gagné peut coûter un marché ; une paix négociée peut en créer trois. »

Le droit ne peut ignorer cette vérité humaine et économique.

4. L'hybridation des deux mécanismes : l'intelligence du med-arb

Parce qu'aucun de ces mécanismes n'est suffisant isolément, une logique hybride émerge : médiation puis arbitrage, si nécessaire.

On tente la paix, mais on garantit la justice.

Ce modèle n'est pas une concession.

C'est un signe de maturité.

Il dit : *la parole mérite sa chance, mais l'économie ne peut attendre l'indéfinition.*

Dans l'espace OHADA, cette articulation est encore émergente, mais elle annonce une évolution : celle d'une justice économique à la fois humaine et efficace.

B. Médiation, conciliation et négociation : nuances structurelles

Dans l'imaginaire collectif, la médiation est parfois confondue avec d'autres mécanismes amiables tels que la négociation ou la conciliation. Pourtant, derrière ces termes souvent associés se cachent des philosophies très différentes du conflit, des rôles distincts pour le tiers intervenant, et des conséquences profondes sur la manière dont les parties vivent et traversent leur différend.

Ces nuances ne sont pas théoriques : elles conditionnent le vécu humain des parties, la qualité de la relation post-conflit, et la durabilité de l'accord obtenu. Pour comprendre la

valeur singulière de la médiation, il est donc essentiel de distinguer ces processus avec finesse.

1. La négociation : un dialogue direct, fragile face aux tensions

La négociation est le mode le plus naturel et le plus ancien de gestion des différends : deux personnes, face à face, tentent de trouver un terrain d'entente. Elle repose sur un principe simple : les parties sont seules maîtresses de leur communication et de leur solution.

Ce mécanisme fonctionne bien lorsque :

- la relation de confiance subsiste,
- la communication n'est pas rompue,
- les émotions restent maîtrisées,
- l'équilibre de pouvoir est relativement égal.

Mais dès que les blessures s'invitent, que les malentendus s'accumulent, que l'ego entre en scène ou que l'une des parties perçoit une menace, la négociation se grippe. La parole devient arme au lieu de devenir passerelle. Les non-dits se transforment en murs. L'autre devient adversaire plutôt que partenaire.

Le paradoxe apparaît alors : ce mode le plus spontané de résolution devient soudain impossible au moment où il serait le plus nécessaire.

2. La conciliation : un tiers qui propose, influence, oriente

Pour dépasser l'impasse émotionnelle ou stratégique, la conciliation introduit un tiers extérieur. Ce tiers écoute, éclaire, reformule, et peut proposer une solution.

Ce détail, en apparence minime, change profondément la dynamique.

Le conciliateur n'impose pas, mais il oriente.

Il ne juge pas, mais il suggère.

Il n'est pas une autorité décisionnelle, mais il se rapproche parfois d'un sage-arbitre.

Cette approche n'est pas étrangère à l'Afrique traditionnelle. Sous l'arbre à palabres, les anciens laissaient parler longtemps... puis, s'ils sentaient le groupe perdu, ils proposaient

une voie. Leur parole n'était pas contraignante, mais elle pesait moralement. Elle offrait une boussole sociale, culturelle, émotionnelle.

La conciliation est donc un processus semi-directif. Elle convient aux situations où les parties ont besoin d'un cadre, d'une suggestion, d'un "point d'équilibre" insufflé par l'extérieur.

3. La médiation : une autonomie radicale, une confiance dans la capacité humaine

La médiation choisit un autre chemin — plus exigeant, mais aussi plus puissant. Le médiateur n'apporte pas la solution.

Il ne la propose même pas.

Il aide les parties à la faire émerger par elles-mêmes.

Son rôle est de :

- restaurer la communication,
- sécuriser l'expression des émotions,
- faciliter l'écoute mutuelle,
- éclairer les enjeux,
- permettre aux parties de découvrir leurs propres clés de résolution.

La médiation repose sur une conviction anthropologique forte :

Les êtres humains possèdent en eux la capacité de résoudre leur conflit si on leur donne l'espace, la méthode et le cadre pour y parvenir.

Cette vision respecte la souveraineté des parties.

Elle protège leur dignité.

Elle valorise leur intelligence émotionnelle, leur créativité, leur responsabilité.

Lorsque l'accord vient d'eux — et non d'un tiers — il devient plus solide, plus sincère, plus durable.

Ils ne "cèdent" pas, ils co-crésent.

Ils ne perdent pas, ils transforment.

4. Une différence qui n'est pas seulement technique mais existentielle

Ce qui distingue la médiation ne tient pas seulement à l'absence de recommandation du médiateur.

C'est une philosophie du conflit, une éthique de la relation, une vision de l'être humain.

- La négociation croit en la volonté bilatérale.
- La conciliation croit au conseil éclairé.
- La médiation croit en la capacité de l'humain à guérir la relation lui-même, avec un guide discret.

Dans un monde où la vitesse, l'ego, la pression économique pourraient pousser à choisir des solutions rapides mais superficielles, la médiation rappelle que la paix durable exige la participation profonde des personnes concernées.

Ce modèle n'est donc pas naïf ; il est lucide.

Il refuse la facilité d'une solution imposée pour privilégier la force d'une solution construite.

Conclusion intermédiaire

La médiation ne se distingue pas simplement parce qu'un tiers y intervient ; elle se distingue par ce que ce tiers refuse de faire :

- il refuse d'être juge,
- il refuse d'être stratège,
- il refuse d'être maître du résultat.

Il choisit d'être gardien du chemin, pas propriétaire de l'issue.

C'est en cela que la médiation est plus qu'un outil juridique :

c'est une pédagogie de la paix, un apprentissage de la maturité relationnelle et une discipline sociale.

Dans nos sociétés — africaines ou globales — qui cherchent à concilier efficacité économique et harmonie humaine, cette philosophie apparaît non seulement pertinente... mais nécessaire.

Chapitre 2 : Le cadre juridique de la médiation commerciale dans l'OHADA

Section 1 : Analyse de l'Acte uniforme sur la médiation

L'adoption de l'Acte uniforme relatif à la médiation par l'OHADA le 23 novembre 2017 marque une étape décisive dans l'évolution du droit africain des affaires. À travers ce texte, les États membres ont affirmé un choix stratégique : faire de la gestion pacifique des conflits un levier de développement économique, de stabilité contractuelle et d'attractivité régionale.

Ce mouvement n'est pas neutre. Il traduit la volonté de passer :

- d'une vision judiciaire du conflit à une vision *coopérative*,
- d'une logique de confrontation à une logique de *reconstruction*,
- d'un modèle imposé à un modèle co-construit avec les parties.

Cette démarche n'est pas seulement juridique : elle est culturelle. L'OHADA n'a pas importé un modèle étranger ; elle a donné une forme normative moderne à une pratique profondément enracinée dans l'histoire sociale africaine — celle du règlement communautaire des différends par la parole, l'écoute, la réparation du lien social et la préservation du tissu relationnel.

L'Acte uniforme sur la médiation apparaît ainsi comme un pont entre deux mondes : la tradition africaine du consensus et les exigences contemporaines du commerce international.

Paragraphe 1 : Structure et contenu de l'Acte uniforme

A. Définitions, champ d'application et principes directeurs

L'Acte uniforme commence par une étape essentielle pour sécuriser l'usage du mécanisme : définir clairement la médiation.

La médiation y est présentée comme un *processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent, avec l'aide d'un tiers impartial, de parvenir à un accord amiable sur leur différend*.

Cette définition remplit plusieurs fonctions fondamentales :

- Lever la confusion avec d'autres modes amiables (conciliation, négociation, arbitrage).
- Conférer un cadre juridique commun aux 17 États membres.
- Assurer aux acteurs économiques que la médiation est une procédure fiable, encadrée et reconnue.

1. Un champ d'application large et ambitieux

L'Acte uniforme s'applique à :

- tous les litiges civils et commerciaux,
- qu'ils soient internes ou transfrontaliers.

Ce choix stratégique répond à l'objectif de faire de la médiation un outil général de gouvernance économique, utilisable par :

- les PME et TPE locales,
- les investisseurs étrangers,
- les banques,
- les sociétés multinationales,
- les entrepreneurs indépendants.

Ainsi, la médiation n'est pas cantonnée à des litiges mineurs ou informels : elle devient un instrument central de stabilisation du climat des affaires.

2. Trois principes fondateurs du processus

Trois piliers guident le fonctionnement de la médiation OHADA :

Tableau 1: Les trois piliers guident le fonctionnement de la médiation OHADA

Principe	Portée juridique	Dimension humaine
Consentement	La médiation repose sur l'accord libre des parties	On n'impose pas la paix : elle se choisit
Neutralité et impartialité du médiateur	Le médiateur n'a pas de pouvoir de décision	Il inspire confiance, équilibre les voix, garantit l'équité

Confidentialité	Les échanges ne peuvent être révélés ni utilisés en justice	La parole se libère, la confiance s'installe, la relation peut se reconstruire
-----------------	---	--

Ces principes créent un environnement où les parties peuvent :

- se parler sans crainte,
- exprimer leurs besoins réels,
- reconnaître des torts éventuels,
- imaginer des solutions créatives,
- conclure un accord libre et équilibré.

3. Un ancrage culturel africain modernisé

Si ces principes renvoient aux standards internationaux de la médiation, ils portent également la trace d'une philosophie sociale profondément africaine :

- la gestion collective du conflit,
- la préservation du lien communautaire,
- le respect de la dignité des personnes,
- la recherche du consensus plutôt que la victoire sur l'autre.

Ainsi, le texte ne rompt pas avec le passé — il en formalise la sagesse, il en institutionnalise l'esprit, il en modernise le vocabulaire.

La médiation OHADA est à la fois :

- un mécanisme juridique moderne,
- un héritage culturel réaffirmé,
- un outil économique stratégique.

B. Innovations apportées par l'Acte uniforme

L'Acte uniforme relatif à la médiation n'a pas seulement introduit un vocabulaire nouveau dans le droit des affaires africain. Il a posé des jalons institutionnels qui transforment profondément la manière de concevoir le conflit économique dans l'espace OHADA. Ses apports sont à la fois juridiques, symboliques et opérationnels. Ils donnent à la médiation

un statut, une force et une légitimité qu'elle n'avait encore jamais eues de manière homogène à l'échelle régionale.

1. Un cadre harmonisé pour 17 États

Avant 2017, la médiation n'était pas absente de l'Afrique francophone, mais elle était dispersée, inégale, parfois cantonnée à des initiatives locales ou à des pratiques coutumières non formalisées. Chaque État avançait à son rythme, et la compréhension même du terme pouvait varier d'un contexte à l'autre.

L'Acte uniforme vient mettre fin à cette fragmentation.

Il instaure :

- une définition commune de la médiation,
- des règles uniformisées pour l'ensemble de l'espace OHADA,
- un repère juridique stable pour les acteurs économiques, nationaux et étrangers.

Grâce à cette harmonisation, un opérateur économique peut aujourd'hui anticiper le fonctionnement de la médiation dans n'importe quel État membre, ce qui contribue à renforcer la prévisibilité du système juridique régional. En matière économique, la prévisibilité n'est pas un luxe ; elle est une condition de l'investissement.

2. La force exécutoire de l'accord de médiation

L'un des apports les plus fondamentaux du texte est la possibilité d'homologuer l'accord obtenu en médiation. Une fois homologué par une juridiction compétente ou par un arbitre, cet accord devient exécutoire au même titre qu'une décision de justice.

Cette innovation change tout.

Elle permet de dépasser l'idée selon laquelle la médiation ne serait qu'un simple "arrangement" moral ou social. L'accord n'est pas suspendu à la bonne foi des parties ; il bénéficie de l'ultime garantie du système juridique.

Ce mécanisme :

- sécurise la solution amiable,
- renforce la confiance des entreprises,

- offre un équilibre entre dialogue et autorité du droit.

Ainsi, la médiation OHADA n'est pas un procédé fragile : elle est une paix contractuelle juridiquement protégée.

3. La reconnaissance formelle du médiateur

L'Acte uniforme ne se contente pas de réglementer un processus ; il met en lumière un acteur : le médiateur.

Avant cette réforme, la médiation reposait souvent sur des personnes choisies pour leur sagesse, leur influence sociale ou leur expertise informelle. La loi OHADA fait franchir une étape à cette fonction en l'inscrivant dans un cadre juridique structuré.

Elle permet ainsi de :

- légitimer le rôle du médiateur,
- encourager sa professionnalisation,
- promouvoir une éthique de neutralité et de compétence,
- installer une responsabilité clairement définie.

Le médiateur devient un acteur du droit, non plus par pouvoir décisionnel, mais par capacité à organiser la parole, à rétablir le dialogue, à accompagner la recherche de solutions.

Dans une région où la confiance personnelle joue un rôle économique majeur, institutionnaliser cette figure renforce la fiabilité du processus.

4. Une transformation culturelle assumée

Ces innovations expriment un choix clair : la médiation n'est pas conçue comme une alternative secondaire à la justice classique, mais comme un pilier du droit économique africain. Elle traduit la volonté politique de valoriser le règlement consensuel des différends au même titre que les voies judiciaires ou arbitrales.

Le texte porte ainsi une vision :

- une justice plus rapide,
- une économie plus fluide,

- des relations contractuelles plus stables,
- un environnement d'affaires plus attractif.

La médiation devient une technique juridique moderne, mais aussi une philosophie du dialogue, profondément compatible avec l'identité sociale africaine.

Paragraphe 2 : Articulation avec les procédures étatiques

A. Médiation conventionnelle et médiation judiciaire

L'Acte uniforme sur la médiation ne se contente pas de définir un processus. Il lui donne une place au sein du système judiciaire, affirmant qu'il n'existe pas une seule manière de faire justice. Dans cet esprit, deux portes d'entrée vers la médiation sont consacrées : la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire.

Ces deux voies reflètent deux philosophies complémentaires du rapport au conflit dans l'économie moderne.

1. La médiation conventionnelle : le choix volontaire du dialogue

La médiation conventionnelle est celle que les parties décident elles-mêmes d'engager. Elles choisissent de s'asseoir ensemble, d'ouvrir un espace de parole, de chercher une issue sans attendre l'intervention d'une autorité.

Ce choix peut naître :

- d'un souci de préserver une relation commerciale construite sur plusieurs années,
- de la volonté de maîtriser les coûts et les délais du litige,
- d'une compréhension moderne des affaires où la coopération prime sur l'affrontement,
- ou simplement d'un instinct d'intelligence émotionnelle et stratégique.

La médiation conventionnelle marque souvent un degré de maturité économique et humaine. Elle témoigne d'un état d'esprit :

je préfère construire plutôt que détruire ; je préfère comprendre plutôt que punir ; je préfère réparer le lien plutôt que revendiquer la victoire.

Elle est l'expression d'une économie qui a compris que la compétitivité ne passe pas par le conflit, mais par la capacité à le dépasser.

2. La médiation judiciaire : l'invitation du juge à rétablir la parole

La médiation judiciaire naît non pas d'une initiative privée, mais d'un geste institutionnel. Le juge, constatant que la voie contentieuse pourrait dégrader davantage la relation ou prolonger inutilement le litige, peut inviter les parties à tenter une médiation.

Cette orientation n'est pas une faiblesse de la justice. Au contraire, elle traduit une transformation profonde de sa mission :

Le juge ne se limite plus à dire le droit ; il contribue à restaurer la paix sociale et économique.

Dans ce geste, il y a une sagesse moderne — et pourtant ancienne dans l'esprit africain :

Parfois, la meilleure décision n'est pas de trancher, mais de permettre aux parties de se retrouver et de choisir leur propre avenir.

Ainsi, la médiation judiciaire n'est pas une suspension de la justice, mais une extension de sa fonction. Elle reconnaît que la décision imposée n'est pas toujours la solution la plus juste, ni la plus constructive.

3. Une intégration harmonieuse au système judiciaire OHADA

En consacrant ces deux mécanismes, l'Acte uniforme affirme clairement que la médiation n'est pas une justice parallèle, encore moins une justice inférieure. Elle est une composante du système de justice, un instrument supplémentaire au service de la stabilité sociale, commerciale et institutionnelle.

Cette articulation offre plusieurs bénéfices :

- elle valorise le juge comme partenaire du dialogue,
- elle soulage les tribunaux surchargés,
- elle protège les relations économiques,
- elle renforce la confiance des acteurs économiques dans le système juridique.

La médiation trouve ainsi sa place non pas *à côté* de la justice, mais *avec* elle — dans une complémentarité où le dialogue et la décision ne s'opposent pas, mais se répondent.

B. Les mécanismes hybrides : le med-arb

Dans sa vision moderne du règlement des différends, le système OHADA ne s'est pas limité à juxtaposer médiation et arbitrage. Il a intégré une logique hybride, mieux connue sous l'appellation med-arb, qui combine les avantages des deux mécanismes pour répondre aux attentes variées des acteurs économiques.

Le principe est simple dans sa forme, mais puissant dans sa portée :

1. Première étape : la médiation

Les parties tentent de régler leur différend par le dialogue, à l'aide d'un tiers neutre. Elles explorent les options, expriment leurs besoins, cherchent une solution partagée. C'est la voie de la coopération, celle qui préserve la relation commerciale et laisse place à la créativité.

2. Deuxième étape : l'arbitrage, en cas d'échec

Si malgré les efforts aucune solution consensuelle n'émerge, le processus bascule en arbitrage. Alors, un arbitre tranche. Il prend la décision qui s'impose aux parties, et la sentence devient exécutoire.

Ainsi, le med-arb embrasse deux philosophies successives :

- d'abord, la réconciliation possible ;
- ensuite, la détermination nécessaire.

Un instrument de pragmatisme juridique

Loin d'opposer médiation et arbitrage, le med-arb les harmonise. Ce mécanisme est une réponse lucide aux réalités du commerce moderne :

- les entreprises veulent la paix, mais elles ont besoin de garanties ;
- le dialogue est souhaitable, mais l'incertitude ne peut durer indéfiniment ;
- le consensus est précieux, mais la sécurité juridique est indispensable.

Le med-arb offre donc un compromis éclairé entre humanisme juridique et rigueur économique.

Il permet aux parties de tenter la voie du dialogue sans craindre la paralysie du conflit. Il rassure les investisseurs qui redoutent l'aléa judiciaire et l'interminable durée des litiges. Il reflète cette idée simple mais essentielle :

L'on donne toutes ses chances à la paix, mais l'on ne renonce jamais au droit.

Une méthode héritée du pragmatisme africain

De manière subtile, ce modèle rejoint finalement la sagesse traditionnelle africaine du règlement des différends : tenter d'abord la parole, puis recourir à l'autorité si la parole échoue.

Sous l'arbre à palabres, on discutait longuement. Mais lorsque le dialogue ne suffisait plus, l'autorité coutumière tranchait. Le med-arb s'inscrit dans cette continuité, habillé de normes juridiques contemporaines.

Conclusion de la section

Avec l'Acte uniforme sur la médiation, l'OHADA ne s'est pas limitée à introduire un outil procédural : elle a initié un tournant culturel, économique et juridique.

Ce texte ne se contente pas d'encadrer un mode alternatif ; il propose une nouvelle manière d'envisager la justice — non plus comme une arène de confrontation, mais comme un espace de reconstruction, d'équité et d'efficacité économique.

En liant tradition africaine de dialogue, standards internationaux et exigence de sécurité juridique, l'OHADA trace un chemin singulier :

celui d'une justice plus humaine, plus rapide, moins coûteuse, mais surtout plus durable.

La médiation OHADA n'est donc pas une simple procédure.

Elle est une vision.

Une promesse.

Et désormais, une responsabilité collective : former des médiateurs, sensibiliser les acteurs économiques, accompagner les juges, bâtir la confiance.

Le droit a posé la structure.

Désormais, la pratique doit lui donner vie.

Section 2 : Fondements théoriques et comparaisons

Paragraphe 1: Médiation et autres modes alternatifs : comparaison conceptuelle

Introduction du paragraphe

Pour comprendre pleinement la portée de la médiation commerciale dans l'espace OHADA, il est indispensable de la situer dans le paysage plus large des modes alternatifs de règlement des différends (MARD). La médiation n'est pas un mécanisme isolé ; elle coexiste avec d'autres outils tels que la négociation, la conciliation ou l'arbitrage. Ces mécanismes poursuivent un objectif commun — éviter la judiciarisation excessive des conflits — mais chacun repose sur une logique propre.

L'analyse comparative qui suit permet de faire ressortir les spécificités de la médiation : son caractère non directif, sa dimension profondément humaine, et surtout sa capacité à préserver la relation commerciale. Ces distinctions permettent de comprendre pourquoi la médiation occupe aujourd'hui une place centrale dans les systèmes juridiques modernes, et pourquoi elle a été promue dans l'espace OHADA.

A. Médiation et arbitrage : deux logiques distinctes

1. L'arbitrage : une justice privée mais adversariale

L'arbitrage est traditionnellement considéré comme le mécanisme privilégié dans les litiges commerciaux internationaux. Il a longtemps représenté l'alternative la plus crédible aux tribunaux étatiques grâce à plusieurs caractéristiques :

un processus encadré et formel,

une sentence exécutoire,

l'intervention d'experts spécialisés,

une reconnaissance internationale facilitée par la Convention de New York.

Cependant, malgré sa flexibilité, l'arbitrage reste une procédure de confrontation. Le tiers — l'arbitre — tranche le litige. Il statue, il impose, il décide. Ce schéma adversarial implique nécessairement qu'une partie gagne et l'autre perde. Même si l'arbitrage est plus discret et plus rapide que le juge étatique, il demeure imprégné d'une logique conflictuelle.

Dans de nombreux cas, une sentence arbitrale met fin au litige, mais elle ne répare pas la relation commerciale. Elle clôt, mais elle ne reconstruit pas.

Or, dans les économies africaines, où les relations humaines et professionnelles sont souvent étroitement imbriquées, cette rupture relationnelle peut constituer un frein économique majeur.

2. La médiation : un modèle de coopération plutôt que de confrontation

La médiation adopte une philosophie radicalement différente. Son objectif n'est pas de déterminer qui a raison, mais d'aider les parties à retrouver un terrain d'entente, en identifiant elles-mêmes une solution mutuellement acceptable.

Elle repose sur trois principes structurants :

la nondirectivité du médiateur,

la participation active des parties,

la création d'un espace de dialogue sécurisé.

Le médiateur ne tranche pas ; il facilite l'interaction. Son rôle ne possède pas l'autorité de la décision, mais l'autorité de la confiance. Cette approche permet de désamorcer les tensions, d'explorer les besoins réels des parties, et de restaurer, lorsque cela est possible, la relation commerciale sous-jacente au litige.

3. Deux outils complémentaires plutôt qu'opposés

Il serait réducteur d'opposer médiation et arbitrage. Dans la pratique, ces mécanismes se complètent. L'arbitrage offre une solution finale lorsque le dialogue échoue ; la médiation offre une opportunité de réconciliation préalable.

La montée des procédures hybrides, notamment le mécanisme medarb (médiation suivie d'arbitrage) illustre cette complémentarité :

on tente la paix d'abord,

puis on tranche si nécessaire.

Ce modèle reflète un réalisme juridique moderne : privilégier l'accord lorsque c'est possible, garantir la décision lorsque c'est indispensable.

B. Médiation, conciliation et négociation : nuances structurelles

1. La négociation : un face à face autonome, efficace mais fragile

la négociation est la forme la plus simple et la plus ancienne de règlement des conflits. Elle repose sur un dialogue direct, sans intervention d'un tiers. Elle fonctionne bien lorsque :

- la relation entre les parties reste viable,
- la confiance n'est pas entièrement rompue,
- les émotions ne dominent pas les échanges.

Mais dans la réalité économique, de nombreux litiges surgissent précisément lorsque la communication est dégradée. Dans ces situations, la négociation peut devenir un exercice d'affrontement, voire un instrument de pression utilisé par la partie la plus forte.

Elle atteint alors rapidement ses limites.

2. La conciliation : un tiers présent, mais plus directif

La conciliation introduit une figure neutre : le conciliateur.

Mais contrairement au médiateur, ce dernier peut :

- formuler des propositions,
- suggérer un compromis,
- orienter les parties vers une solution.

La conciliation est donc un mécanisme plus directif que la médiation. Le tiers joue un rôle actif dans le contenu même de la solution. Dans plusieurs traditions africaines, ce rôle rappelle celui des anciens ou des chefs coutumiers qui proposaient parfois une issue possible après avoir entendu toutes les parties.

Cette dimension directrice présente un avantage (elle accélère la résolution), mais aussi un risque : la solution peut être acceptée par compromis stratégique plutôt que par adhésion réelle.

3. La médiation : une autonomie accrue des parties

La médiation se distingue par la posture du médiateur :

aucune proposition directe,

aucune recommandation,

aucune pression.

Le médiateur travaille principalement sur :

la communication,

la compréhension mutuelle,

l'identification des besoins,

l'apaisement relationnel.

La solution finale appartient entièrement aux parties. Cette autonomie :

favorise l'engagement des participants,

renforce la légitimité de l'accord,

améliore sa durabilité.

En médiation, les parties ne sont pas spectatrices d'une solution : elles en sont coauteurs.

4. Trois mécanismes, trois logiques

Mécanisme	Rôle du tiers	Nature du processus	Degré d'autonomie des parties
Négociation	Aucun	Dialogue direct	Très élevé
Conciliation	Tiers propose	Processus orienté	Moyen
Médiation	Tiers facilite	Processus non directif	Élevé

Cette comparaison révèle que la médiation occupe une place singulière au sein des MARD : elle est le mécanisme le plus respectueux de la souveraineté des parties, tout en offrant un cadre structuré pour encadrer leur dialogue.

PARTIE II : ENJEUX PRATIQUES, OBSTACLES ET PERSPECTIVES D'AMELIORATION

Chapitre 1 : Pratiques et enjeux de la médiation dans les litiges OHADA

Section 1 : Impact économique et sécurisation juridique

Paragraphe 1 : Réduction des coûts et délais

C. Gains économiques

Dans l'espace OHADA, l'économie n'est pas dominée par de géants industriels aux trésoreries confortables. Elle repose sur des PME, des commerçants, des sociétés familiales, des start-ups naissantes, des coopératives agricoles, bref, des structures pour lesquelles un litige prolongé n'est pas un désagrément administratif : c'est une menace existentielle.

Une procédure judiciaire de deux ou trois ans — délai courant dans plusieurs juridictions — peut suffire à :

- vider une trésorerie déjà fragile,
- rompre une chaîne d'approvisionnement,
- bloquer un investissement essentiel,
- perdre la confiance de partenaires financiers,
- détourner le dirigeant de ses objectifs stratégiques.

Dans nos économies où le capital financier est rare et où le capital humain repose souvent sur quelques personnes clés, la lenteur judiciaire peut devenir synonyme de faillite silencieuse.

Une économie où chaque jour compte

La médiation intervient précisément à ce point critique : elle raccourcit le temps du conflit et donc préserve la vigueur économique de l'entreprise.

Elle permet d'éviter des charges importantes liées au contentieux traditionnel :

- honoraires d'avocats étalés sur des mois, parfois des années,
- frais de greffe, d'exécution et de procédures diverses,
- temps managérial détourné de la production vers la défense,

- blocage des flux financiers ou des livraisons,
- perturbation du climat interne et stress des équipes,
- perte d'opportunités commerciales pendant le litige.

Un dirigeant africain l'exprimait ainsi :

“Un procès long, c'est un moteur arrêté. La médiation, c'est de l'essence pour continuer.”

Ce témoignage, simple mais juste, exprime ce que les chiffres peinent parfois à dire : dans notre économie, le temps n'est pas neutre — il est vital.

La médiation comme outil de compétitivité

L'avantage économique de la médiation ne réside pas seulement dans la réduction des coûts, mais aussi dans la restitution rapide de la capacité d'agir. Un différend réglé en quelques semaines permet à l'entreprise :

- de réinvestir dans son activité,
- de protéger ses emplois,
- de conserver ses partenaires commerciaux,
- d'éviter la dégradation de sa réputation,
- de se consacrer à l'innovation et au développement.

Dans un marché globalisé où la réactivité conditionne la survie, gagner du temps, c'est gagner en compétitivité.

Ainsi, la médiation n'est pas qu'une alternative procédurale :

elle devient une stratégie économique.

Elle participe à la sécurisation du climat des affaires en offrant aux opérateurs une voie de sortie rapide, maîtrisée et économiquement rationnelle. Elle inscrit l'Afrique dans une dynamique de modernité : celle où l'efficacité juridique devient un levier de performance économique.

En cela, la médiation constitue l'un des instruments les plus concrets pour faire passer les économies OHADA d'une logique de survie à une logique de croissance durable.

D. Préservation des relations commerciales

Dans tout écosystème économique, les relations ne sont pas un simple décor : elles sont l'infrastructure invisible de la performance. Une entreprise prospère rarement seule ; elle prospère parce qu'elle s'insère dans un réseau de confiance : clients réguliers, fournisseurs stables, partenaires financiers, prestataires spécialisés, collaborateurs engagés.

Dans l'espace OHADA, cette réalité est encore plus forte. Les affaires se nouent souvent à travers des liens personnels, familiaux, communautaires ou professionnels. Le crédit économique repose fréquemment sur le crédit social, c'est-à-dire la confiance accumulée au fil des interactions humaines. Un contrat exécuté n'est souvent rien d'autre qu'une parole respectée.

Or, le contentieux judiciaire menace ce tissu relationnel. La logique du procès — structurée autour de l'affrontement, de l'argumentation accusatoire, de la logique du gagnant et du perdant — altère les relations commerciales. Même lorsque la vérité juridique est établie, la relation humaine, elle, est souvent irrémédiablement brisée.

On peut gagner un jugement et perdre un partenaire.

On peut obtenir réparation et perdre l'avenir.

La médiation : un espace pour sauver le lien

Face à cela, la médiation offre une alternative précieuse. Son objectif n'est pas uniquement de réparer un préjudice : elle cherche à préserver la relation et, parfois, à la transformer positivement.

Ce processus permet aux parties de :

- se rencontrer, au-delà des rumeurs et interprétations,
- exprimer leurs besoins réels, parfois non dits dans le langage juridique,
- entendre la version de l'autre, sans filtre ni hostilité procédurale,
- chercher une issue acceptable, où chacun sauve sa dignité et son avenir.

Ce n'est pas seulement un mécanisme procédural ; c'est un travail sur la relation elle-même.

Dans beaucoup de médiations, on découvre que le litige ne venait pas d'un refus de collaborer, mais simplement de :

- délais de paiement non expliqués,
- incompréhensions contractuelles,
- déséquilibres économiques temporaires,
- erreurs de communication,
- frustrations accumulées, non dites.

Dans ce contexte, la médiation agit comme un outil de ré-humanisation du commerce. Elle oblige les parties à se parler, non à se battre. Elle leur rappelle que la relation a une valeur économique autant qu'affective ou stratégique.

Un choix rationnel, pas sentimental

Certains pourraient croire que préserver la relation est un choix moral ou émotionnel. Ce n'est pas le cas.

Préserver un fournisseur fiable, un client historique, un partenaire expérimenté n'est pas une faveur sentimentale ; c'est une décision économique intelligente.

Dans les marchés africains, où la confiance met du temps à se construire et où remplacer un partenaire représente un risque, la médiation devient un outil de stabilité commerciale.

À l'inverse :

- une relation rompue peut coûter des mois de mobilisation pour trouver un autre partenaire,
- un conflit public peut nuire à la réputation d'une entreprise dans des marchés où tout se sait vite,
- un procès peut dissuader d'autres partenaires d'engager des relations futures.

Ainsi, la médiation ne protège pas seulement le présent ; elle préserve les opportunités futures.

De l'opposition à la coopération

Il n'est pas rare qu'à la sortie d'une médiation réussie :

- les parties réaménagent le contrat,
- créent de nouvelles conditions de travail,
- renforcent la communication,
- instaurent des mécanismes internes de prévention des conflits,
- ou, plus étonnant encore, consolident leur partenariat.

Là où le procès aurait détruit une relation, la médiation peut la réparer et la mûrir.

Un conflit bien géré peut devenir une étape de croissance — non une rupture. C'est peut-être là la plus grande victoire du processus.

En d'autres termes :

La médiation ne ferme pas des portes ; elle les rouvre.

Elle remplace le « perdre l'autre » par « se retrouver autrement ».

Dans un monde des affaires où l'avenir se construit ensemble, cette capacité n'est pas un luxe ; c'est une exigence stratégique du développement économique africain.

Paragraphe 2 : Renforcement de la sécurité juridique

A. Désengorgement des tribunaux

Dans de nombreux États membres de l'OHADA, les tribunaux supportent une charge contentieuse importante. Ce constat n'est pas propre à l'Afrique : partout où la croissance économique s'accélère et où les transactions se multiplient, le volume des litiges augmente mécaniquement.

Cependant, dans le contexte OHADA, ce phénomène est amplifié par des contraintes structurelles :

- effectifs judiciaires limités,
- moyens logistiques parfois insuffisants,
- procédures encore largement manuelles,
- infrastructures numériques en cours de développement,
- accumulation des dossiers anciens,
- lenteur dans l'exécution des décisions.

Dans certaines juridictions, une affaire commerciale peut nécessiter plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'aboutir à une décision définitive. Or, dans un environnement économique en mutation rapide, le temps judiciaire long devient un coût économique lourd. Une décision tardive peut équivaloir à une défaite économique, même lorsque le droit est en faveur d'une partie.

Ainsi, la question n'est pas seulement juridique ; elle est stratégique.

Un système judiciaire saturé crée :

- une perte de confiance des opérateurs économiques,
- un frein à l'investissement local et international,
- une fragilisation des PME souvent incapables d'attendre des années,
- une incertitude dommageable pour le climat des affaires.

La médiation comme soupape institutionnelle

Dans ce paysage, la médiation ne s'impose pas seulement comme une alternative — elle agit comme un outil de respiration judiciaire. Elle permet de transférer vers un cadre amiable une partie des litiges qui, autrement, viendraient congestionner le système judiciaire.

Ce mouvement bénéficie à tous :

- aux tribunaux, qui se recentrent sur les contentieux complexes et sensibles ;
- aux entreprises, qui obtiennent une solution plus rapide ;
- aux juges, qui voient leur charge décisionnelle mieux répartie ;
- à l'économie, qui gagne en fluidité.

Loin d'être un retrait du rôle du juge, la médiation devient un allié de la justice, un prolongement moderne de la mission de pacification sociale. Elle n'affaiblit pas l'État de droit ; elle le renforce en permettant à ses structures de fonctionner plus efficacement.

Un cercle vertueux de performance et de confiance

En orientant une part significative des litiges vers la médiation, l'on assiste à la naissance d'un cercle vertueux :

- moins de dossiers par magistrat,
- plus de temps pour examiner en profondeur les affaires essentielles,
- des décisions judiciaires mieux motivées et plus rapides,
- une confiance accrue des justiciables,
- une attractivité renforcée pour les investisseurs,
- une culture du règlement amiable qui se diffuse progressivement.

Il ne s'agit pas seulement de réduire des files d'attente.

Il s'agit de repenser la fonction même du juge dans une économie moderne : non plus être uniquement le décideur ultime, mais devenir aussi l'architecte d'un écosystème harmonieux de justice, où chaque litige trouve le canal qui lui correspond.

Une justice plus humaine, plus efficace

En définitive, le désengorgement des tribunaux par la médiation n'est pas une stratégie administrative ; c'est une philosophie judiciaire nouvelle. Elle repose sur une idée forte :

Une justice efficace n'est pas celle qui juge le plus,

mais celle qui permet aux conflits d'être résolus au meilleur endroit, au meilleur moment et par le meilleur moyen.

Dans l'espace OHADA, cette évolution contribue à édifier un modèle judiciaire hybride : rapide, humain, moderne et respectueux des traditions africaines du dialogue.

La médiation n'est donc pas un palliatif.

Elle est une force structurante du système juridique contemporain africain, au service de la justice, de la paix économique et du développement durable.

B. Confiance des investisseurs

Dans le monde économique contemporain, la confiance est une ressource tout aussi précieuse que le capital financier. Avant d'engager des fonds dans une région, les investisseurs — qu'ils soient institutionnels, privés, issus de la diaspora ou grands groupes internationaux — analysent deux dimensions complémentaires :

la promesse de rentabilité et la robustesse du cadre juridique qui protège cette rentabilité.

Ainsi, l'attractivité d'un marché ne se mesure pas uniquement à son potentiel de croissance ou à la richesse de ses ressources naturelles. Elle repose aussi sur un pilier discret mais essentiel : la capacité du système juridique à offrir des solutions rapides, prévisibles et justes lorsqu'un différend survient.

La médiation comme indicateur de maturité institutionnelle

Dans cette perspective, l'introduction de la médiation dans l'espace OHADA joue un rôle stratégique. Elle envoie un signal fort :

l'Afrique de l'Ouest et Centrale ne se contente plus de rattraper les standards internationaux, elle s'aligne sur les meilleures pratiques mondiales de résolution des conflits commerciaux.

Pour un investisseur, ce signal est déterminant. Il signifie que :

- les litiges peuvent être résolus sans immobiliser le capital trop longtemps,

- les affaires ne risquent pas d'être paralysées par des procédures judiciaires interminables,
- la protection des intérêts peut passer par des mécanismes confidentiels et flexibles,
- les solutions peuvent être construites sur mesure, en tenant compte des réalités économiques des parties.

En d'autres termes, la médiation devient un indicateur de maturité institutionnelle et de crédibilité économique.

Un outil de stabilité contractuelle

La médiation contribue également à la stabilisation des relations contractuelles, dimension particulièrement importante dans les économies en transition. Les entreprises internationales, lorsqu'elles s'implantent, recherchent des partenaires locaux, des alliances industrielles, des co-entreprises. Ces relations nécessitent un climat de confiance et un mécanisme efficace en cas de tensions.

Une entreprise qui sait qu'un désaccord peut être géré rapidement, sans publicité et sans rupture du partenariat, est plus disposée à :

- s'engager sur le long terme,
- partager la technologie et le savoir-faire,
- développer des projets structurants,
- s'intégrer dans la chaîne de valeur locale.

La médiation devient alors un filet de sécurité contractuelle, garantissant la continuité des affaires même lorsque surgissent des frictions inévitables.

Un levier d'attraction pour l'investissement international

L'impact de la médiation dépasse le cercle des entreprises directement concernées. Elle participe à la construction d'une image régionale fondée sur :

- la prévisibilité juridique,
- la modernité des institutions,
- la fluidité des mécanismes de résolution des litiges,

- la capacité des systèmes africains à adopter des pratiques reconnues mondialement.

Cette perception rassure :

- les investisseurs directs étrangers,
- les bailleurs internationaux,
- les fonds d'investissement privés,
- la diaspora africaine cherchant où placer son capital,
- les entreprises multinationales envisageant l'implantation régionale.

À terme, un système de médiation performant contribue à réduire la prime de risque souvent associée à l'investissement en Afrique subsaharienne, ce qui se traduit par :

- une baisse des coûts de financement,
- une augmentation des projets structurants,
- un renforcement de la compétitivité régionale.

Un outil de développement durable et de compétitivité

En fin de compte, la médiation OHADA ne se contente pas de résoudre les conflits économiques :

elle façonne un climat d'affaires plus sain, elle favorise l'investissement, elle stabilise les échanges, et elle donne aux économies africaines des outils adaptés aux exigences du commerce mondial.

Elle incarne un modèle de compétitivité fondé sur la confiance, la coopération et la continuité des relations — valeurs profondément africaines, désormais renforcées par un cadre juridique moderne et robuste.

Ainsi, la médiation apparaît non pas comme un simple mécanisme procédural, mais comme un moteur silencieux du développement économique, un facteur d'attractivité stratégique et une preuve tangible de la capacité des États membres de l'OHADA à bâtir un environnement d'affaires durable et sécurisé.

Section 2 : Obstacles pratiques sur le terrain

Paragraphe 1 : Difficultés de mise en œuvre

A. Faible culture de médiation

Malgré les progrès juridiques accomplis et la modernisation du cadre OHADA, la culture du recours à la médiation reste encore timide dans une grande partie de l'espace communautaire. Sur le terrain, lorsqu'un différend éclate, le premier réflexe demeure souvent celui de « porter l'affaire devant le juge ». Le procès continue d'être perçu comme le lieu naturel où s'établit la vérité et où la justice se rend.

Cette préférence instinctive pour la voie judiciaire n'est pas le fruit du hasard. Elle découle de plusieurs héritages historiques, sociologiques et psychologiques profondément ancrés :

- Une histoire coloniale ayant sacralisé la justice étatique formelle, souvent présentée comme supérieure aux modes traditionnels de négociation.
- Un déficit d'information et de vulgarisation autour des mécanismes alternatifs de règlement des différends (MARD), qui restent mal connus de nombreux acteurs économiques.
- Une interprétation erronée de la médiation, parfois confondue avec une solution « moins solide » ou un aveu de faiblesse face à l'adversaire.
- Une culture du jugement perçu comme preuve d'autorité, où la décision imposée est valorisée au détriment de la solution négociée.

Dans certains milieux d'affaires, proposer une médiation peut encore être perçu comme « tendre la main trop tôt » ou « manquer de fermeté ». Pourtant, cette vision est paradoxalement éloignée de la tradition africaine : avant la colonisation judiciaire, le dialogue et l'apaisement étaient le socle de la régulation sociale. L'arbre à palabres, les conseils de sages et les chefferies ont longtemps incarné une justice fondée sur la parole, la dignité et la restauration des liens.

Ainsi, si la médiation tarde parfois à s'imposer, ce n'est pas parce qu'elle est étrangère à l'Afrique. C'est précisément l'inverse :

elle est trop familière... mais elle a été oubliée puis recouverte par un modèle imposé.

La médiation contemporaine n'est donc pas une importation occidentale ; elle est un retour modernisé à une sagesse africaine profonde, rendue compatible avec les exigences du droit des affaires et du commerce transnational.

Le défi n'est donc pas de créer une culture, mais de réveiller un héritage et de l'inscrire durablement dans les pratiques professionnelles.

Pour cela, un effort structuré de sensibilisation s'impose :

- expliquer que médiation ne signifie pas renoncement, mais choix stratégique,
- démontrer ses bénéfices économiques concrets,
- former les acteurs judiciaires et économiques,
- valoriser les succès issus du processus,
- inscrire progressivement la médiation dans les habitudes contractuelles.

Redonner toute sa place à la médiation, c'est réconcilier le droit africain contemporain avec sa mémoire sociale et son intelligence communautaire, tout en offrant au monde des affaires un instrument moderne de stabilité et d'efficacité.

B. Délais, procédures et sensibilisation

Même lorsque l'ouverture à la médiation est présente, son déploiement concret reste souvent hésitant et fragmentaire. La transition d'une culture du contentieux vers une culture du dialogue ne se décrète pas : elle se construit, se pratique, s'apprend. Dans l'espace OHADA, plusieurs facteurs expliquent cette montée en puissance lente et parfois irrégulière du mécanisme.

D'abord, la profession juridique elle-même demeure en transition.

Une partie des avocats, formés avant l'intégration de la médiation dans les cursus, continue d'envisager le règlement des différends sous le prisme classique du procès. La médiation, pourtant compatible avec la protection des droits du client, peut encore être perçue par certains comme une voie « secondaire », moins prestigieuse ou moins rentable que la procédure judiciaire.

Ce biais n'est pas une opposition, mais le reflet d'un manque d'outils, de formation stratégique et de familiarité pratique avec ce mode de résolution.

Ensuite, le réflexe institutionnel n'est pas encore systématisé.

Si l'Acte uniforme permet au juge d'orienter les parties vers une médiation, cette faculté reste inégalement exercée selon les juridictions, la formation des magistrats, ou encore la présence de centres de médiation reconnus à proximité. Le renvoi automatique ou fortement encouragé en médiation n'est pas encore un instrument pleinement intégré dans le fonctionnement quotidien des tribunaux.

À cela s'ajoute une réalité géographique et structurelle :

les centres de médiation existent, mais ils sont souvent concentrés dans les capitales ou les grandes métropoles économiques. Dans les zones secondaires ou rurales, les justiciables et entrepreneurs se trouvent parfois dépourvus d'accès direct à un médiateur qualifié ou à une institution officielle susceptible de les orienter. La médiation devient alors une possibilité théorique plutôt qu'une option opérationnelle.

Sur le plan économique et entrepreneurial, l'information reste inégale.

Beaucoup de dirigeants, de commerçants, de coopératives ou de PME ignorent encore les avantages de la médiation, ses étapes, ou même son existence formalisée en droit OHADA. L'idée demeure parfois diffuse, associée à des pratiques traditionnelles plutôt qu'à un mécanisme juridique structuré, confidentiel et exécutoire.

Ainsi, la difficulté n'est pas seulement normative : elle est pédagogique, culturelle et organisationnelle. Une loi peut exister, être parfaite sur le plan doctrinal, et pourtant demeurer peu mobilisée si elle n'est pas accompagnée d'un effort constant d'explication, de formation, de valorisation et de diffusion auprès des acteurs du terrain.

En d'autres termes, la médiation dans l'OHADA ne souffre pas d'un défaut de texte ; elle souffre parfois d'un défaut de visibilité et d'habitude. Pour passer du potentiel à la pratique, il faudra continuer à :

- former les avocats, magistrats et notaires à son usage stratégique ;
- intégrer son apprentissage dans les cursus universitaires juridiques ;
- sensibiliser les organisations patronales, chambres de commerce et réseaux d'affaires ;
- multiplier les centres de médiation crédibles, y compris hors des grandes villes ;
- encourager les juridictions à proposer ce mécanisme de manière proactive.

La médiation ne deviendra un réflexe que lorsqu'elle cessera d'être perçue comme une alternative pour devenir une première intention, un outil naturel de gestion des conflits économiques.

Paragraphe 2 : Défis institutionnels et humains

A. Qualification & certification des médiateurs

La qualité d'un processus de médiation repose d'abord et avant tout sur la compétence de celui qui le conduit. La médiation n'est pas une procédure automatique : elle vit dans la voix, l'écoute, la posture, la neutralité et la capacité du médiateur à créer un espace de confiance. Ce rôle ne relève ni du hasard, ni du simple charisme, ni de l'instinct social ; il exige une formation rigoureuse, une déontologie claire et une maîtrise méthodologique solide.

Dans l'espace OHADA, cette profession est encore jeune. Elle avance, elle s'organise, mais elle porte encore les marques d'un domaine en construction. Plusieurs réalités apparaissent au grand jour :

- Les programmes de formation ne sont pas encore uniformisés d'un État à l'autre, créant des différences de niveaux et de pratiques.
- Les structures de certification officiellement reconnues restent rares, souvent concentrées dans les capitales ou dépendantes de partenariats internationaux.
- Le rôle du médiateur demeure parfois flou aux yeux du public : est-il juriste, psychologue, chef traditionnel, arbitre silencieux ? Cette confusion sème la méfiance ou la banalisation.
- Faute de cadre strictement encadré, certains praticiens revendiquent la qualité de médiateur sur la base d'une expérience personnelle du dialogue, risquant ainsi des pratiques empiriques, sincères mais non professionnelles.

Or, la médiation moderne ne peut se permettre l'approximation. Elle se situe à la jonction du droit, de l'économie et de l'humain. Elle exige donc :

- une connaissance des principes juridiques et processuels du mécanisme,
- une maîtrise des techniques de communication et de gestion des émotions,
- une compréhension fine des rapports de force économiques,
- une capacité à préserver la neutralité malgré les tensions,
- une éthique irréprochable.

Être médiateur, ce n'est pas convaincre ni décider, mais faciliter, révéler et sécuriser ; ce n'est pas imposer une solution, mais créer les conditions de son émergence. Cela suppose une discipline intellectuelle et émotionnelle.

Dans les pays OHADA, l'enjeu est désormais d'inscrire cette profession dans une trajectoire de professionnalisation durable.

Il ne suffit plus d'avoir des médiateurs par vocation ; il faut des médiateurs certifiés, reconnus, encadrés, évalués. Un label de qualité doit remplacer l'intuition isolée.

Sans cela, la médiation risque d'être perçue comme un outil incertain, fondé sur la subjectivité et non sur une méthode. À l'inverse, en investissant dans la formation et l'harmonisation, l'OHADA peut bâtir une génération de médiateurs capables de gagner la confiance des juges, des entreprises, des investisseurs et du public.

Ce défi n'est pas mineur : il est la condition essentielle pour que la médiation passe du statut d'innovation juridique à celui de pilier crédible du règlement des différends commerciaux dans l'espace OHADA.

B. Indépendance, contrôle & rôle des centres de médiation

Si la médiation repose sur la compétence du médiateur, elle s'appuie tout autant sur la solidité des structures qui l'encadrent. Dans l'espace OHADA, les centres de médiation représentent les « maisons du dialogue » du monde économique moderne. Ils incarnent la crédibilité, l'accessibilité et la visibilité du mécanisme. Pourtant, leur implantation reste inégale : très présente dans certains pays, embryonnaire dans d'autres, parfois méconnue du public ou des acteurs judiciaires.

La transition d'une médiation perçue comme un geste social ou coutumier vers une médiation reconnue comme instrument juridique suppose l'existence de centres institutionnels forts. Ces centres ne sont pas de simples plateformes administratives ; ils sont garants :

- de la qualité professionnelle des médiateurs,
- de l'impartialité du processus,
- de la protection des parties,
- de la bonne application des normes,

- de la confiance du milieu économique.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs exigences deviennent centrales.

1. Transparence et intégrité des pratiques

La médiation doit être à l'abri de tout soupçon de favoritisme, de pression économique ou d'influence politique. Un centre crédible doit pouvoir démontrer que chaque médiateur agit dans un cadre éthique clair, avec des procédures connues, et que la confidentialité est absolue.

2. Indépendance des médiateurs

Un médiateur ne peut être efficace que s'il est libre de toute influence, qu'elle soit institutionnelle, financière ou sociale. Son autorité ne vient pas du pouvoir, mais de la confiance. L'indépendance doit être protégée par des règles strictes, des déclarations d'impartialité, et des mécanismes de récusation clairs.

3. Déontologie et règles uniformes

La médiation ne peut prospérer que si tous les acteurs partagent le même socle de valeurs : neutralité, confidentialité, loyauté, respect des parties. Un code de déontologie régional, inspiré des meilleures pratiques internationales et adapté aux réalités africaines, constitue un outil indispensable pour structurer la profession.

4. Systèmes de contrôle, d'accréditation et de discipline

Une profession qui ne se contrôle pas finit par se fragiliser. Les centres doivent donc disposer de procédures d'accréditation claires — fondées sur la formation, l'expérience et l'éthique — mais aussi de mécanismes de sanction en cas d'écarts. L'autorégulation ne suffit pas : il faut une régulation responsable.

5. Maillage territorial et accessibilité

Pour l'instant, la médiation institutionnelle se concentre principalement dans les grandes villes et capitales. Or, l'espace OHADA couvre des territoires vastes et diversifiés, où l'activité économique repose souvent sur des PME et commerçants implantés en province ou dans des zones rurales.

Une médiation forte suppose des centres visibles, accessibles, proches des acteurs économiques, y compris dans les régions. Sans cette proximité, la médiation risque de rester un outil théorique réservé aux milieux urbains et élites économiques.

En définitive, la médiation ne peut devenir un réflexe juridique qu'à condition d'être portée par des institutions robustes, respectées et identifiées. L'Afrique a déjà démontré qu'elle pouvait bâtir des juridictions régionales puissantes (comme la CCJA) et des cadres normatifs ambitieux. Elle peut désormais donner à la médiation le même souffle.

Une médiation forte nécessite des institutions fortes.

Et des institutions fortes naissent de règles claires, d'une vision partagée et d'une volonté collective d'élever la qualité plutôt que de laisser le hasard guider les pratiques.

Chapitre 2 : Perspectives et réformes nécessaires

Section 1 : Réformes juridiques & institutionnelles

Paragraphe 1 : Clarification du cadre juridique

A. Indépendance, contrôle & rôle des centres de médiation

Si la médiation repose sur la compétence du médiateur, elle s'appuie tout autant sur la solidité des structures qui l'encadrent. Dans l'espace OHADA, les centres de médiation représentent les « maisons du dialogue » du monde économique moderne. Ils incarnent la crédibilité, l'accessibilité et la visibilité du mécanisme. Pourtant, leur implantation reste inégale : très présente dans certains pays, embryonnaire dans d'autres, parfois méconnue du public ou des acteurs judiciaires.

La transition d'une médiation perçue comme un geste social ou coutumier vers une médiation reconnue comme instrument juridique suppose l'existence de centres institutionnels forts. Ces centres ne sont pas de simples plateformes administratives ; ils sont garants :

- de la qualité professionnelle des médiateurs,
- de l'impartialité du processus,
- de la protection des parties,
- de la bonne application des normes,
- de la confiance du milieu économique.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs exigences deviennent centrales.

1. Transparence et intégrité des pratiques

La médiation doit être à l'abri de tout soupçon de favoritisme, de pression économique ou d'influence politique. Un centre crédible doit pouvoir démontrer que chaque médiateur agit dans un cadre éthique clair, avec des procédures connues, et que la confidentialité est absolue.

2. Indépendance des médiateurs

Un médiateur ne peut être efficace que s'il est libre de toute influence, qu'elle soit institutionnelle, financière ou sociale. Son autorité ne vient pas du pouvoir, mais

de la confiance. L'indépendance doit être protégée par des règles strictes, des déclarations d'impartialité, et des mécanismes de récusation clairs.

3. Déontologie et règles uniformes

La médiation ne peut prospérer que si tous les acteurs partagent le même socle de valeurs : neutralité, confidentialité, loyauté, respect des parties. Un code de déontologie régional, inspiré des meilleures pratiques internationales et adapté aux réalités africaines, constitue un outil indispensable pour structurer la profession.

4. Systèmes de contrôle, d'accréditation et de discipline

Une profession qui ne se contrôle pas finit par se fragiliser. Les centres doivent donc disposer de procédures d'accréditation claires — fondées sur la formation, l'expérience et l'éthique — mais aussi de mécanismes de sanction en cas d'écarts. L'autorégulation ne suffit pas : il faut une régulation responsable.

5. Maillage territorial et accessibilité

Pour l'instant, la médiation institutionnelle se concentre principalement dans les grandes villes et capitales. Or, l'espace OHADA couvre des territoires vastes et diversifiés, où l'activité économique repose souvent sur des PME et commerçants implantés en province ou dans des zones rurales.

Une médiation forte suppose des centres visibles, accessibles, proches des acteurs économiques, y compris dans les régions. Sans cette proximité, la médiation risque de rester un outil théorique réservé aux milieux urbains et élites économiques.

En définitive, la médiation ne peut devenir un réflexe juridique qu'à condition d'être portée par des institutions robustes, respectées et identifiées. L'Afrique a déjà démontré qu'elle pouvait bâtir des juridictions régionales puissantes (comme la CCJA) et des cadres normatifs ambitieux. Elle peut désormais donner à la médiation le même souffle.

Une médiation forte nécessite des institutions fortes.

Et des institutions fortes naissent de règles claires, d'une vision partagée et d'une volonté collective d'élever la qualité plutôt que de laisser le hasard guider les pratiques.

B. Délimitation du champ d'application

Si l'Acte uniforme a volontairement laissé un champ large à la médiation afin de favoriser sa diffusion, l'évolution du droit OHADA appelle désormais une clarification plus fine

des domaines où elle doit être privilégiée, structurée — ou, au contraire, encadrée de manière restrictive. À mesure que le mécanisme gagne en maturité, il devient nécessaire d'en définir les contours, non pour restreindre sa portée, mais pour en garantir la cohérence, l'efficacité et la sécurité juridique.

Toutes les matières ne relèvent pas de la même logique économique, ni du même degré de sensibilité sociale. Certains litiges peuvent se prêter naturellement à la recherche d'un compromis ; d'autres exigent l'autorité ferme de la décision judiciaire pour protéger l'intérêt général, les droits fondamentaux ou la transparence de la vie économique.

Ainsi, une délimitation progressive pourrait articuler trois catégories.

1. Domaines où la médiation est encouragée

Dans les litiges contractuels, commerciaux ou financiers où la relation a vocation à se poursuivre — relations d'affaires durables, partenariats, chaîne d'approvisionnement, contrats de prestation de services, distribution, baux commerciaux — la médiation apparaît non seulement possible, mais opportune.

Ces situations se caractérisent souvent par :

- une relation construite sur la confiance préalable,
- la nécessité de préserver un réseau d'affaires,
- des enjeux économiques évolutifs plutôt que strictement juridiques,
- le besoin d'une réponse rapide pour éviter des ruptures opérationnelles.

Dans ces contextes, la médiation n'est pas seulement un mode de résolution : elle devient un outil de continuité économique».

2. Domaines où la médiation pourrait devenir un préalable obligatoire

À l'image de certaines juridictions comparées — notamment la France, l'Italie ou le Portugal — certaines catégories de litiges pourraient exiger une tentative préalable de médiation avant tout recours judiciaire, notamment :

- litiges commerciaux entre entreprises,
- conflits entre associés,
- différends bancaires et financiers,

- litiges de construction ou de grands contrats,
- contentieux liés aux marchés publics lorsque la continuité du service est en jeu.

Cette obligation ne vise pas à priver les parties de justice, mais à offrir une chance réelle au dialogue avant que le contentieux ne cristallise définitivement les positions.

3. Domaines à exclure ou à encadrer strictement

Certaines matières ne se prêtent pas naturellement à la médiation, notamment lorsque l'ordre public, la transparence ou la protection sociale sont en jeu. Il s'agit notamment de:

- litiges impliquant des actes de corruption ou infractions économiques graves,
- conflits portant sur des droits indisponibles,
- situations où existe un risque manifeste de contrainte ou d'abus de pouvoir,
- cas nécessitant la sanction publique d'un comportement illicite.

La médiation ne doit pas devenir un refuge pour contourner le contrôle judiciaire nécessaire dans certaines affaires sensibles. Elle doit servir la justice, non la remplacer là où la loi doit agir avec autorité.

En résumé

La délimitation du champ d'application ne cherche pas à enfermer la médiation, mais à lui offrir la lisibilité et la légitimité requises pour devenir un outil pleinement assumé du droit OHADA.

Elle répond à un double mouvement :

- protéger l'esprit du mécanisme, fondé sur le consentement et la confiance ;
- assurer son efficacité, en évitant les dérives, les confusions ou les utilisations détournées.

Clarifier n'est pas restreindre : c'est donner à la médiation la rigueur nécessaire pour s'imposer durablement comme une voie crédible, moderne et africaine de résolution des conflits.

Paragraphe 2 : Renforcement du rôle des institutions

A. Partage de compétences CCJA / juridictions nationales

Pour que la médiation s'enracine durablement dans l'espace OHADA, elle ne peut pas rester une simple norme écrite. Elle doit devenir une culture judiciaire, portée par tous les acteurs institutionnels. Cela implique un dialogue constant et structuré entre la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) et les juridictions nationales.

Aujourd'hui, ces deux niveaux fonctionnent encore trop souvent comme des univers parallèles :

la CCJA, gardienne de l'esprit OHADA et garante de l'harmonisation, et les tribunaux nationaux, premiers acteurs du quotidien judiciaire.

Pourtant, la médiation ne peut prospérer que si ces deux pôles avancent ensemble, dans une logique d'interdépendance constructive.

Trois axes de collaboration apparaissent fondamentaux.

1. Clarification des rôles et orientations cohérentes

Il ne s'agit pas de créer une hiérarchie, mais une harmonie juridique.

La CCJA doit continuer à jouer son rôle de boussole normative, tandis que les juridictions nationales doivent être pleinement impliquées dans l'opérationnalisation du mécanisme.

Cela suppose :

- des lignes directrices communes sur le renvoi en médiation,
- un cadre de référence pour apprécier la bonne foi des parties,
- des orientations pour le contrôle et l'homologation des accords.

Ainsi, la médiation n'est plus une option laissée à l'appréciation individuelle des magistrats, mais un réflexe intégré dans la justice économique régionale.

2. Formation croisée et montée en compétence des magistrats

Une réforme juridique ne prend vie que si les acteurs la comprennent et la portent. Pour cela, la formation est essentielle.

Il s'agit d'organiser :

- des programmes de formation conjoints CCJA / écoles nationales de magistrature,
- des ateliers régionaux sur la médiation commerciale,
- l'intégration obligatoire de la médiation dans la formation initiale et continue.

Un juge convaincu de la valeur du dialogue ne renverra pas en médiation par contrainte, mais par intelligence judiciaire.

3. Diffusion des bonnes pratiques et communication institutionnelle

Pour installer la médiation dans la pratique, il faut créer des ponts informationnels, pas seulement des ponts juridiques.

Cela passe par :

- un réseau de magistrats référents en médiation au sein des États membres,
- la publication régulière de rapports de pratique et de jurisprudence,
- des rencontres annuelles CCJA–juridictions nationales consacrées aux modes amiables.

Cette communication constante évite que la médiation ne devienne un mécanisme théoriquement loué mais pratiquement ignoré.

Une vision de justice partagée

Ce partenariat n'a pas pour objectif de « superviser » les juges nationaux ou de centraliser le pouvoir, mais d'harmoniser et fluidifier une stratégie commune.

L'enjeu n'est pas institutionnel : il est économique, humain et stratégique.

Une médiation efficace signifie :

- des dossiers qui se résolvent plus vite,
- des entreprises qui respirent mieux,
- des investisseurs rassurés,
- des juridictions qui retrouvent le temps de juger l'essentiel.

C'est là que se trouve la véritable ambition de l'OHADA : une justice à deux vitesses, non pas lente et rapide, mais ferme et dialoguée — une justice complète.

B. Adaptation réglementaire dans les États membres

L'adoption de l'Acte uniforme n'est qu'une première étape. Pour que la médiation devienne une réalité quotidienne dans l'espace OHADA, elle doit descendre du niveau régional vers les pratiques nationales. Autrement dit, chaque État membre doit faire vivre la réforme en l'intégrant dans son propre système juridique, administratif et culturel.

Sans ce travail d'appropriation, l'Acte uniforme resterait un texte ambitieux... mais silencieux.

1. Intégration dans les législations nationales

Il revient aux États d'adapter leurs lois internes pour assurer la cohérence avec l'Acte uniforme. Cela implique :

- l'adoption ou la mise à jour de lois sur la médiation,
- la révision des codes de procédure civile et commerciale pour introduire clairement le renvoi en médiation,
- la création de textes encadrant la profession de médiateur (statut, droits, obligations, responsabilités).

L'objectif est simple : que la médiation ne soit pas un mécanisme « étranger », mais une pièce officielle du droit national.

2. Mise en place d'une politique judiciaire de médiation

Au-delà des textes, il faut des pratiques concrètes :

- directives adressées aux magistrats pour encourager le recours à la médiation,
- système national de renvoi automatique pour certains litiges (contrats commerciaux, différends entre entreprises, affaires bancaires, etc.),
- listes officielles de médiateurs formés et accrédités,
- statistiques judiciaires intégrant le taux de médiation.

Ce faisant, la médiation cesse d'être un choix par défaut et devient une étape naturelle du parcours judiciaire.

3. Soutien institutionnel et financier

Une politique publique ne se mesure pas à ses discours, mais à ses moyens.
Pour se déployer, la médiation nécessite :

- des centres de médiation reconnus,
- des ressources financières pour leur fonctionnement,
- des programmes de formation subventionnés,
- des campagnes d'information destinées aux entreprises et au public,
- des plateformes numériques pour faciliter le recours à la médiation.

Sans soutien matériel, la médiation risquerait de rester un idéal sans outil.

4. Intégration dans les formations universitaires et judiciaires

L'avenir de la médiation dépend aussi des générations futures de juristes et de magistrats.
Il est donc essentiel d'intégrer :

- des unités d'enseignement sur les modes amiables dans les facultés de droit et écoles de commerce,
- des modules spécialisés dans les écoles de magistrature et centres de formation des avocats,
- des ateliers pratiques de simulation de médiation,
- des partenariats avec des centres professionnels internationaux.

La compétence n'est pas innée : elle s'acquiert. Former aujourd'hui, c'est assurer la maturité du système demain.

En résumé

Adapter l'Acte uniforme au niveau national, ce n'est pas répéter la loi ; c'est l'incarner.
C'est faire en sorte que dans chaque tribunal, chaque cabinet d'avocat, chaque faculté de droit, chaque chambre de commerce, la médiation soit connue, comprise et pratiquée.

C'est aussi affirmer une conviction :

le règlement pacifique des conflits n'est pas un luxe, mais une force économique et sociale.

L'avenir de la médiation OHADA dépendra moins de la beauté du texte que de la volonté des États de lui donner des racines dans la pratique.

Section 2 : Renforcement pratique du recours à la médiation

Paragraphe 1 : Formation et certification

A. Programmes uniformes de formation

La qualité d'un système de médiation repose d'abord sur la compétence de ceux qui le portent.

Un médiateur bien formé peut transformer un conflit en opportunité ; un médiateur insuffisamment préparé peut, au contraire, aggraver les tensions et discréditer tout le mécanisme.

Dans cette perspective, l'espace OHADA doit se doter d'un programme harmonisé de formation afin de garantir une pratique professionnelle homogène, crédible et respectée dans chacun des États membres.

1. Élaboration d'un curriculum commun

Il est essentiel de définir un programme de formation unique, couvrant à la fois :

- les principes juridiques de la médiation,
- les techniques de communication et de négociation,
- la gestion des émotions et des conflits,
- l'éthique et la déontologie du médiateur,
- la rédaction et l'homologation des accords.

Ce curriculum devient alors une référence académique et professionnelle, garantissant que tout médiateur formé dans l'espace OHADA partage la même base de compétences.

2. Centres agréés de formation

Pour éviter les formations informelles et parfois improvisées, l'OHADA et les États membres devraient reconnaître et accréditer des institutions capables d'assurer :

- une formation théorique rigoureuse,
- des ateliers pratiques et simulations de médiation,

- un suivi post-formation,
- des mises à niveau continues.

Ces centres, répartis dans les grandes régions, permettront d'assurer l'accessibilité et l'équité territoriale du dispositif.

3. Formation obligatoire des acteurs judiciaires et économiques

La médiation n'est pas seulement l'affaire des médiateurs.

Pour être efficace, elle doit être comprise par tous ceux qui participent au système de justice et à la vie économique :

- magistrats,
- avocats,
- greffiers,
- juristes d'entreprise,
- chefs d'entreprise et dirigeants économiques.

L'introduction de modules de médiation dans les écoles de magistrature, les barreaux et les écoles de commerce constitue donc un levier stratégique de transformation culturelle.

4. Certification reconnue dans tout l'espace OHADA

Un médiateur certifié dans un pays doit pouvoir exercer dans les autres. Ainsi, la mise en place d'une certification unique :

- renforce la mobilité des compétences,
- crée un réseau régional de spécialistes,
- augmente la confiance des entreprises dans le dispositif,
- attire les investisseurs par la qualité garantie du système.

Cette reconnaissance mutuelle évite les barrières nationales et fait de la médiation un outil réellement régional et intégré.

En substance

Former, uniformiser, certifier : tels sont les trois piliers pour bâtir une médiation OHADA solide.

Il ne suffit pas d'avoir une loi ; il faut des femmes et des hommes capables de la faire vivre avec rigueur, intelligence et humanité.

Ainsi, la formation n'est pas une exigence administrative : c'est le moteur du changement. La médiation deviendra une référence non parce qu'elle est écrite dans un texte, mais parce qu'elle est maîtrisée par ceux qui la pratiquent.

B. Système de qualité et encadrement

Le développement d'un corps professionnel de médiateurs ne peut reposer sur la seule formation initiale. La médiation est un exercice vivant, subtil, où l'expérience, l'éthique et la cohérence institutionnelle jouent un rôle déterminant.

Pour garantir la crédibilité du dispositif, l'espace OHADA doit se doter d'un véritable système de qualité et d'encadrement professionnel.

Ce système repose sur quatre piliers essentiels : une déontologie claire, un contrôle discipliné, des standards de pratique, et une évaluation continue.

1. Code de déontologie

La médiation repose sur la confiance.

Or, il n'y a pas de confiance durable sans règles éthiques partagées.

Un code de déontologie régional devrait donc préciser les valeurs fondamentales du médiateur :

- indépendance et impartialité absolue,
- confidentialité stricte,
- obligation de compétence et de diligence,
- neutralité relationnelle (pas de favoritisme, d'influence ou de conflits d'intérêt),
- devoir de respect et d'écoute active.

Ce code n'est pas une simple formalité morale :

il devient la charte d'honneur de la profession, un engagement public qui protège les parties et préserve la dignité du mécanisme.

2. Mécanismes disciplinaires

Dans toute profession régulée, il est indispensable de prévoir des mécanismes de contrôle et de sanction en cas de manquement.

Ainsi, un dispositif commun à l'espace OHADA devrait permettre :

- l'ouverture d'enquêtes en cas de plainte,
- des sanctions graduées (avertissement, suspension, radiation),
- la possibilité pour les parties de saisir une commission indépendante.

L'objectif n'est pas punitif mais protecteur :

protéger l'intégrité du processus, protéger les justiciables, protéger la profession.

3. Contrôle des pratiques et supervision

La pratique de la médiation exige une maturité humaine et technique.

Pour cela, la mise en place d'un système de supervision devient indispensable :

- accompagnement des médiateurs en début de carrière,
- relecture ou observation de séances (dans le respect de la confidentialité),
- participation obligatoire à des ateliers d'échanges de pratiques,
- obligation professionnelle continue.

L'idée est simple : ne jamais laisser un médiateur seul dans sa pratique, mais l'intégrer à une dynamique d'apprentissage permanent et de responsabilité collective.

4. Évaluation continue des compétences

Comme pour les magistrats, médecins ou avocats, le médiateur doit évoluer, se former, s'actualiser.

Un système régional pourrait prévoir :

- des renouvellements périodiques de certification,
- un quota annuel de formation continue,
- des évaluations professionnelles régulières,

- des critères clairs de progression de carrière.

Cette exigence n'est pas bureaucratique — elle est garantie de sérieux.

Elle assure qu'être médiateur ne soit pas un titre acquis une fois pour toutes, mais une maîtrise entretenue et renouvelée.

En résumé

L'efficacité de la médiation OHADA dépendra de sa capacité à :

- encadrer ses acteurs avec rigueur,
- élever ses standards éthiques,
- instaurer une culture de responsabilité professionnelle,
- et assurer la confiance durable des entreprises, des magistrats et des citoyens.

Former des médiateurs est important.

En faire des professionnels respectés, contrôlés, et responsables est indispensable.

La médiation deviendra alors non seulement un outil juridique, mais un pilier de gouvernance économique et sociale dans l'espace OHADA.

Paragraphe 2 : Promotion & valorisation

A. Sensibilisation & partenariats public-privé

Pour que la médiation devienne un réflexe naturel dans l'espace OHADA et non un mécanisme réservé aux spécialistes, elle doit sortir du cercle juridique et entrer dans la culture économique et sociale.

Autrement dit, il ne suffit pas que la médiation soit écrite dans les textes : elle doit vivre dans les esprits et se pratiquer sur le terrain.

Cela passe par une stratégie d'envergure fondée sur l'information, la pédagogie et les alliances institutionnelles.

1. Campagnes médiatiques et pédagogiques

La médiation ne deviendra un outil de masse que si sa valeur est comprise par tous : chefs d'entreprise, commerçants, administrations, étudiants, citoyens.

Il faut donc organiser des actions nationales visant à :

- expliquer les avantages concrets de la médiation (rapidité, coût, confidentialité, sauvegarde des relations),
- déconstruire les préjugés (« médiation = faiblesse », « médiation = compromis forcé »),
- montrer qu'elle est compatible avec la culture africaine du dialogue.

Cela peut passer par :

- spots TV et radio,
- émissions thématiques et débats,
- capsules pédagogiques sur les réseaux sociaux,
- brochures distribuées dans les administrations et centres économiques,
- campagnes d'affichage dans les tribunaux et mairies.

L'objectif est simple : faire de la médiation une notion familière, accessible, visible.

2. Actions conjointes avec les chambres de commerce

Les chambres de commerce sont au cœur de la vie économique africaine.

Les associer pleinement permet de toucher directement :

- entreprises établies,
- PME et TPE,
- artisans,
- commerçants,
- opérateurs informels en voie de formalisation.

Les chambres pourraient :

- organiser des ateliers trimestriels sur la médiation,
- intégrer des services d'orientation vers la médiation,
- créer des bureaux d'information juridique pour les entrepreneurs,
- publier des guides simplifiés.

Ainsi, la médiation devient un outil économique avant d'être un instrument juridique.

3. Intégration dans les programmes d'appui aux PME et start-up

Les jeunes entreprises sont particulièrement vulnérables aux conflits : un litige peut les étouffer financièrement ou les isoler commercialement.

Il est donc stratégique d'intégrer la médiation :

- dans les incubateurs et hubs entrepreneuriaux,
- dans les programmes publics d'appui aux PME,
- dans les dispositifs d'accompagnement sectoriels (agriculture, commerce digital, services, industrie légère).

Former de jeunes entrepreneurs à la culture du dialogue, à la gestion des conflits et à l'utilisation de la médiation, c'est investir dans une nouvelle génération d'acteurs économiques capables de privilégier la construction plutôt que la confrontation.

4. Implication des banques, investisseurs et organismes financiers

Les institutions financières peuvent devenir des ambassadeurs puissants de la médiation. Elles ont intérêt à préserver la solvabilité de leurs clients et la stabilité contractuelle.

Leurs rôles possibles :

- exiger des clauses de médiation dans les contrats de financement,
- proposer des médiateurs agréés dans les litiges bancaires,
- intégrer la médiation dans la gestion du recouvrement amiable,
- former leurs équipes juridiques et commerciales.

Un investisseur rassuré par un mécanisme efficace de résolution des différends investit davantage et plus longtemps.

Ainsi, associer le secteur bancaire et financier, c'est renforcer la sécurité économique de toute la région OHADA.

Conclusion

Faire vivre la médiation, c'est :

- l'expliquer au plus grand nombre,
- l'intégrer dans les réseaux économiques existants,
- mobiliser les forces publiques et privées,
- et faire naître une culture où le dialogue devient un outil stratégique.

Ce n'est pas seulement une diffusion technique ; c'est une transformation culturelle, un mouvement collectif qui valorise l'intelligence relationnelle autant que la force du droit.

La médiation n'est pas une alternative marginale :

c'est une politique publique économique et sociale, un levier de confiance et d'investissements.

B. Échanges d'expériences & intégration contractuelle

Pour que la médiation prenne pleinement racine dans l'espace OHADA, il ne suffit pas de disposer d'un cadre juridique solide. Il faut également créer une culture professionnelle du dialogue, nourrie par des échanges réguliers, des retours d'expérience et une appropriation progressive par le secteur privé.

La médiation prospère là où elle circule, où elle se raconte, où elle se partage. Elle grandit non seulement dans les textes, mais dans les pratiques, les visages et les histoires de ceux qui l'appliquent.

1. Partage des bonnes pratiques et retours d'expérience

Une médiation réussie est souvent un exemple puissant.

Elle devient un récit, un argument, une preuve vivante que le dialogue fonctionne.

Pour cela, il est essentiel de :

- publier des études de cas anonymisées,
- documenter les réussites dans différents secteurs (banque, assurance, transport, BTP, numérique),
- encourager les institutions à partager des outils, protocoles et rapports,
- mettre en place des plateformes numériques de ressources et de discussions.

Chaque expérience positive est une brique dans la construction d'une confiance collective.

2. Création de réseaux africains de médiateurs et de centres de médiation

Aucun système ne se développe durablement sans communauté professionnelle.

Il devient donc stratégique de :

- structurer des réseaux de médiateurs certifiés dans l'espace OHADA,
- créer des annuaires régionaux accessibles aux entreprises et aux tribunaux,
- favoriser la mobilité et les échanges entre médiateurs nationaux,
- consolider des partenariats avec les institutions internationales (CNUDCI, Banque mondiale, centres d'arbitrage internationaux).

Ces réseaux deviendront les ambassadeurs techniques et culturels de la médiation africaine, porteurs d'un modèle ancré dans la tradition mais tourné vers le monde.

3. Organisation d'événements et de rencontres professionnelles

Les conférences, forums juridiques, séminaires régionaux et ateliers professionnels jouent un rôle décisif dans la diffusion des idées.

Ils permettent :

- de former les décideurs économiques,
- de sensibiliser les magistrats, avocats et juristes d'entreprise,
- de rapprocher les centres de médiation,
- de valoriser des success stories locales,
- d'intégrer la médiation dans les agendas économiques et institutionnels.

À terme, des Journées africaines de la médiation commerciale ou des Forums OHADA du dialogue économique pourraient devenir des rendez-vous annuels incontournables.

4. Intégration systématique de clauses de médiation dans les contrats commerciaux

Pour que la médiation devienne une pratique quotidienne, elle doit être anticipée au moment de la formation du contrat, et non envisagée seulement en cas de crise.

Cela passe par :

- l'insertion de clauses de médiation obligatoires dans les contrats commerciaux,
- la généralisation de clauses types proposées par les chambres de commerce et barreaux,
- l'incitation des banques et investisseurs à l'exiger dans les conventions de financement,
- la promotion de contrats "Médiation-d'abord" avant toute procédure judiciaire ou arbitrale.

Ainsi, la gestion du conflit devient un élément de gouvernance contractuelle, au même titre que la gestion des risques ou la responsabilité sociale.

La médiation devient alors une pratique préventive, non un recours tardif.

Conclusion

Développer les échanges d'expériences et intégrer la médiation dans la pratique contractuelle, c'est faire passer ce mécanisme :

- du texte à l'usage,

- de l'exception à la norme,
- de l'idée à la culture.

C'est bâtir une justice commerciale qui préserve les relations, protège l'économie et valorise la dignité humaine.

Lorsque la médiation n'est plus seulement une possibilité mais un réflexe contractuel, l'Afrique ne subit pas la modernité juridique — elle la façonne, en l'harmonisant avec son héritage du dialogue.

La médiation dans l'espace OHADA n'est pas seulement une innovation juridique : elle représente une transformation culturelle, économique et institutionnelle. Sa pleine réalisation repose sur une articulation harmonieuse entre réforme normative, renforcement institutionnel, professionnalisation des acteurs et éveil des pratiques économiques.

Si ces conditions sont réunies, la médiation a le potentiel de devenir non pas un mécanisme alternatif, mais une voie naturelle, privilégiée, et identitaire de la résolution des litiges dans l'espace OHADA.

CONCLUSION GÉNÉRALE

La médiation commerciale, telle que consacrée dans l'espace OHADA, ne constitue ni un simple instrument procédural ni une solution marginale destinée à contourner le juge. Elle représente une véritable transformation culturelle, économique et juridique. En adoptant l'Acte uniforme relatif à la médiation, l'OHADA a posé un acte fondateur : celui de replacer le dialogue, la confiance et la coopération au cœur du droit des affaires africain.

L'étude a montré que la médiation n'est pas une innovation étrangère, mais l'héritière directe des traditions africaines de gestion pacifique des conflits. L'arbre à palabres, les chefferies, les conseils communautaires ont longtemps incarné cette philosophie du consensus qui, aujourd'hui, trouve un cadre moderne et juridiquement sécurisé. L'OHADA ne fait donc pas que moderniser ses instruments : elle réactive une sagesse ancienne et la projette dans un environnement économique contemporain.

Sur le plan pratique, la médiation apparaît comme un levier puissant d'efficacité économique. Elle réduit les coûts et les délais, préserve les relations commerciales et participe au désengorgement des tribunaux. Elle rassure les investisseurs, améliore la prévisibilité juridique et contribue au développement d'un climat des affaires favorable et compétitif. Dans un espace où les PME représentent l'essentiel du tissu productif, cette rapidité et cette souplesse constituent un avantage stratégique majeur.

Cependant, malgré ses atouts, la médiation OHADA fait face à des obstacles persistants : faible culture du recours amiable, manque de formation, structures institutionnelles inégales, nécessité d'un encadrement professionnel plus rigoureux. La médiation reste encore, dans bien des États, un mécanisme jeune en quête de visibilité, de crédibilité et d'appropriation.

C'est pourquoi des réformes demeurent indispensables : clarification du cadre juridique, harmonisation des pratiques, développement de programmes de formation certifiés, structuration des centres de médiation, implication accrue des juridictions et des acteurs économiques. Le succès de la médiation dépendra moins de la norme elle-même que de la capacité collective à la faire vivre.

En définitive, la médiation offre à l'Afrique une voie moderne, efficace et culturellement ancrée pour traiter les conflits commerciaux. Elle ne remplace pas le juge ni l'arbitre,

mais les complète en apportant à la justice une dimension plus humaine et préventive. Elle incarne une justice tournée vers l'avenir : plus rapide, plus économique, plus consensuelle.

La médiation OHADA est une promesse — celle d'un droit africain capable de concilier rigueur juridique, efficacité économique et héritage culturel. Une promesse qui, si elle est pleinement assumée, pourrait devenir l'un des piliers du développement économique durable du continent.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes juridiques OHADA

- Acte uniforme relatif à la médiation, adopté le 23 novembre 2017, entrée en vigueur le 15 mars 2018.
- Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé le 17 octobre 1993, révisé le 17 octobre 2008.
- Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (2017).
- Règlement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) portant organisation de la médiation (2019).

II. Textes internationaux & instruments de référence

- CNUDCI, Loi type sur la conciliation commerciale internationale (2002).
- Convention de Singapour sur la médiation (2019).
- Banque mondiale, *Doing Business Reports* (différentes éditions).
- International Chamber of Commerce (ICC), *Mediation Rules*.
- Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) — Documentation générale.

III. Ouvrages et manuels

- KÉBA MBAYE, *L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : genèse et perspectives*, Éditions juridiques africaines.
- ISSA-SAYEGH S., *Droit OHADA des sociétés et de l'arbitrage*, Bruylant.
- Jean-Bernard ALAIN, *La médiation commerciale : concepts, enjeux et pratiques*, Larcier.
- Gérard Niyungeko, *L'arbitrage en Afrique*, éditions Bruylant.
- Catherine Kessedjian, *Modes alternatifs de règlement des conflits commerciaux*, Dalloz.

IV. Articles scientifiques

- ONGONWOU, G., « La médiation dans l'espace OHADA : enjeux et perspectives », *Revue africaine de droit des affaires*, n° spécial, 2019.
- NGUEFEU, P., « La médiation commerciale face aux défis de l'Afrique francophone », *Revue de l'arbitrage*, 2020.
- ALIOU KANE, « Modernisation du droit africain et MARD en Afrique de l'Ouest », *RIDC*, 2021.
- DIOP, M., « L'efficacité de la médiation commerciale dans l'espace OHADA », *Revue panafricaine de droit*, Vol. 6, 2022.

V. Travaux institutionnels et rapports

- CCJA, *Rapport annuel d'activités*, diverses années.
- Banque Africaine de Développement (BAD), *Rapport sur la gouvernance et le climat des affaires en Afrique*, 2021.
- Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), *Étude sur la promotion de la médiation en Afrique francophone*, 2022.
- Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), *Renforcement des capacités juridictionnelles en Afrique*, 2020.

VI. Jurisprudence et pratiques

- CCJA, Arrêts relatifs à la médiation et aux MARD (divers).
- Centres de médiation régionaux (GICAM, CACI Côte d'Ivoire, CEFA Gabon) — Documents d'orientation et rapports de médiation.

VII. Sources numériques

- Site officiel de l'OHADA : www.ohada.org
- Cour Commune de Justice et d'Arbitrage : www.ohada-ccja.org
- CNUDCI / UNCITRAL : uncitral.un.org
- Banque Mondiale — *Doing Business*: www.worldbank.org

- International Mediation Institute : www.imimmediation.org

VIII. Présentation générale des sources utilisées

- Sources primaires : textes OHADA, décisions CCJA.
- Sources secondaires : ouvrages doctrinaux, articles académiques.
- Sources pratiques : rapports institutionnels, guides professionnels.
- Sources internationales : standards CNUDCI, ICC, CIRDI.

TABLE DES MATIERES

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	i
LISTE DES TABLEAUX	iii
RESUME.....	iv
ABSTRACT	iv
SOMMAIRE.....	vi
INTRODUCTION.....	1
1. Contexte et justification	1
2. Définition des concepts clés	2
3. Intérêt du sujet	3
4. Délimitation du sujet.....	4
5. Problématique	4
6. Hypothèses	4
7. Méthodologie	4
8. Annonce du plan.....	5
PARTIE I : CADRE THEORIQUE ET JURIDIQUE DE LA MEDIATION EN DROIT OHADA.....	6
Chapitre 1 : Origines et fondements théoriques de la médiation.....	7
Section 1 : Origines et évolutions de la médiation	7
Paragraphe 1 : Médiation traditionnelle et racines africaines.....	7
A. Rôle des pratiques coutumières (arbre à palabres, chefferies, etc.).....	7
B. Transition vers des modes modernes de règlement des différends	8
Paragraphe 2 : Émergence de la médiation moderne dans l'espace OHADA.....	11
A. Contexte économique et judiciaire.....	11
B. Adoption de l'Acte uniforme sur la médiation	12
Section 2 : Fondements théoriques et comparaisons.....	15
Paragraphe 1 : Définition et caractéristiques essentielles de la médiation	15
A. Une démarche organisée fondée sur le consentement	15
B. Neutralité, confidentialité et autonomie des parties.....	19
Paragraphe 2 : Médiation et autres modes alternatifs : comparaison conceptuelle	24
A. Médiation et arbitrage : deux logiques distinctes.....	24
B. Médiation, conciliation et négociation : nuances structurelles.....	26
Chapitre 2 : Le cadre juridique de la médiation commerciale dans l'OHADA	31
Section 1 : Analyse de l'Acte uniforme sur la médiation	31
Paragraphe 1 : Structure et contenu de l'Acte uniforme	31

A. Définitions, champ d'application et principes directeurs	31
B. Innovations apportées par l'Acte uniforme	33
Paragraphe 2 : Articulation avec les procédures étatiques	37
A. Médiation conventionnelle et médiation judiciaire	37
B. Les mécanismes hybrides : le med-arb.....	38
Section 2 : Fondements théoriques et comparaisons.....	41
Paragraphe 1: Médiation et autres modes alternatifs : comparaison conceptuelle	41
A. Médiation et arbitrage : deux logiques distinctes.....	41
B. Médiation, conciliation et négociation : nuances structurelles.....	43
PARTIE II : ENJEUX PRATIQUES, OBSTACLES ET PERSPECTIVES	
D'AMELIORATION	41
Chapitre 1 : Pratiques et enjeux de la médiation dans les litiges OHADA	42
Section 1 : Impact économique et sécurisation juridique	42
Paragraphe 1 : Réduction des coûts et délais	42
C. Gains économiques.....	42
D. Préservation des relations commerciales	44
Paragraphe 2 : Renforcement de la sécurité juridique.....	47
A. Désengorgement des tribunaux.....	47
B. Confiance des investisseurs	49
Section 2 : Obstacles pratiques sur le terrain	53
Paragraphe 1 : Difficultés de mise en œuvre	53
A. Faible culture de médiation.....	53
B. Délais, procédures et sensibilisation	54
Paragraphe 2 : Défis institutionnels et humains.....	57
A. Qualification & certification des médiateurs.....	57
B. Indépendance, contrôle & rôle des centres de médiation	58
Chapitre 2 : Perspectives et réformes nécessaires	61
Section 1 : Réformes juridiques & institutionnelles.....	61
Paragraphe 1 : Clarification du cadre juridique.....	61
A. Indépendance, contrôle & rôle des centres de médiation	61
B. Délimitation du champ d'application	62
Paragraphe 2 : Renforcement du rôle des institutions	65
A. Partage de compétences CCJA / juridictions nationales	65
B. Adaptation réglementaire dans les États membres	67
Section 2 : Renforcement pratique du recours à la médiation	69
Paragraphe 1 : Formation et certification	69

A. Programmes uniformes de formation.....	69
B. Système de qualité et encadrement.....	71
Paragraphe 2 : Promotion & valorisation.....	74
A. Sensibilisation & partenariats public-privé.....	74
B. Échanges d'expériences & intégration contractuelle.....	76
CONCLUSION GÉNÉRALE	80
BIBLIOGRAPHIE.....	vii
I. Textes juridiques OHADA.....	vii
II. Textes internationaux & instruments de référence	vii
III. Ouvrages et manuels	vii
IV. Articles scientifiques	viii
V. Travaux institutionnels et rapports	viii
VI. Jurisprudence et pratiques.....	viii
VII. Sources numériques	viii
VIII. Présentation générale des sources utilisées	ix